MINUTA DE CONTRATO
n.º [-]

EDITAL DA CONCESSÃO N.º [-]/[-]

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NAS ETAPAS III E IV DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA, COM OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Índice

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 6

1. DAS DEFINIÇÕES E DA INTERPRETAÇÃO 6

2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 12

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 12

CAPÍTULO II – DO OBJETO, ÁREA DA CONCESSÃO, PRAZO E TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO 13

4. DO OBJETO 13

5. DA INCORPORAÇÃO DAS ETAPAS I E II AO ESCOPO 14

6. DO PRAZO 17

7. PAGAMENTO DA OUTORGA DO DIREITO REAL DE USO DA ÁREA CONCEDIDA 20

8. BENS DA CONCESSÃO 21

9. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS 23

10. DESAPROPRIAÇÕES E REASSENTAMENTOS 25

11. PROJETOS 28

12. OCUPAÇÃO E GESTÃO DA ÁREA CONCEDIDA 30

13. IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO 31

14. PROCEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA ÁREA CONCEDIDA 34

15. DECLARAÇÕES 37

16. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 38

17. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACESSO À ÁREA CONCEDIDA 40

18. FISCALIZAÇÃO PELA CODEVASF 41

19. REMUNERAÇÃO 43

20. RECEITAS ACESSÓRIAS 43

21. PENALIDADES 47

22. ALOCAÇÃO DE RISCOS 54

23. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 61

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

24. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS E EMPREGADOS 65

25. CESSÃO DE ÁREAS PARA TERCEIROS 66

26. CAPITAL SOCIAL 68

27. CONTROLE SOCIETÁRIO 70

28. FINANCIAMENTO 70

29. ASSUNÇÃO DO CONTROLE OU DA ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA PELOS FINANCIADORES 71

30. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 71

31. PROPRIEDADE INTELECTUAL 79

32. SEGUROS 79

33. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 82

34. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 87

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

CONTRATO DE CONCESSÃO [●]/[●]

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NAS ETAPAS III E IV DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA, COM OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF, e a [●].

Aos [●] dia do mês de [●] de 20[●], tendo, de um lado,

(1) A União**,** por intermédio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF ("**CODEVASF**")**,** empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei n.º 9.954, de 6 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto Social aprovado pelo Decreto Federal n.º 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Salas 201/202, representada por seu Presidente, Sr. [●], CPF [●], doravante denominado **Poder Concedente**, e, de outro lado,

(2) [●], sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o n.º [●], com endereço à Rua [●], n.º [●], Bairro [●], na cidade de [●], Estado de [●], CEP [●], neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. [●], brasileiro, [estado civil], [profissão], portador da CI n.º [●], expedida pela [●] e CPF n.º [●], e por seu Diretor [●], Sr. [●], brasileiro, [estado civil], [profissão], portador da CI n.º [●], expedida pela [●] e CPF n.º [●], na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada **Concessionária**;

CODEVASF e **Concessionária** doravante denominadas, em conjunto, como "**Partes**" e, individualmente, como "**Parte**",

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Resolvem celebrar o presente Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de Áreas Públicas Localizadas nas Etapas III e IV do Projeto Público de Irrigação (PPI) Jaíba, com Opção de Transferência de Propriedade (o "**Contrato**"), conforme autorização do Conselho de Administração da CODEVASF expressa na Resolução n° [●], constante às fl. [●] do Processo n.º [●], que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições previstas e pela legislação e normas regulamentares aplicáveis.

Considerando:

1.1.1. Que o **Poder Concedente** realizou procedimento licitatório, na modalidade de **Licitação CODEVASF**, visando a seleção de parceiro privado responsável pela execução de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de Áreas Públicas Localizadas nas Etapas III e IV do Projeto Público de Irrigação Jaíba, com Opção de Transferência de Propriedade, que, entre si, celebram a União, por intermédio da **CODEVASF**;

Que, por este regular procedimento licitatório, foi selecionado o [●], constituído pelas empresas [●], [●], [●] e [●], em conformidade com ato da **CODEVASF**, publicado no Diário Oficial da União ("DOU") do dia [●] de [●] de 20[●]; e

Que, na forma que dispõe o Edital da Concessão n.º [●]/20[●] ("EDITAL"), [●], vencedor da aludida concorrência pública, constituiu a **Concessionária**, tendo atendido às exigências para assinatura do **Contrato** estabelecidas no **Edital**,

Que as minutas deste **Contrato** e dos seus **Anexos** estiveram disponíveis para consulta pública no período de [●] a [●], no endereço eletrônico [●], tendo sido realizada audiência pública no dia [●], no endereço [●], conforme o art. 21 da Lei Federal n.º 14.133/2021. O Aviso de Consulta e Audiência Públicas foi divulgado no DOU, edição de [●], e no jornal [●], na edição de [●], assim como por via eletrônica, no site eletrônico [●];

têm as **Partes** entre si, justas e acordadas, as condições expressas no presente **Contrato**, que será regido pelas normas e Cláusulas referidas a seguir.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

1. DAS DEFINIÇÕES E DA INTERPRETAÇÃO

1.2. Para os fins deste **Contrato** e dos **Anexos**, salvo disposição expressa em contrário, os termos, frases e expressões utilizados, redigidos em negrito, sem prejuízo de outras definições, deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com as seguintes definições:

1.2.1. **ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas;

1.2.2. **Adjudicatária:** Proponente vencedora do processo licitatório;

1.2.3. **Agricultura Irrigada:** atividade econômica que explora culturas agrícolas florestais e ornamentais e pastagens, bem como atividades agropecuárias afins, com o uso de técnicas de irrigação e drenagem;

1.2.4. **Anexo:** cada um dos documentos anexos ao **Contrato**;

1.2.5. **Anexo do Edital:** cada um dos documentos anexos ao **Edital**;

1.2.6. **Ano de Concessão**: cada um dos anos do Prazo da Concessão, contabilizados a partir da emissão da **Ordem Inicial de Serviços**;

1.2.7. **Área Irrigável:** a área de terra do **Sistema de Irrigação** que, em decorrência de estudos técnicos, ambientais, sociais e econômicos, é considerada pedologicamente apta para a prática da agricultura irrigada;

1.2.8. **Área Não Irrigável:** área pedologicamente inapta à agricultura irrigada, em decorrência de estudos técnicos, incluindo áreas reservadas à faixa de domínio de canais e drenos coletivos, faixa de domínio de rede elétrica, faixa de domínio de estradas, faixas de domínio das estruturas de bombeamento e vilas, bem como áreas de Reserva Legal. As **Áreas Não Irrigáveis** representam, portanto, parcela ou mancha que conjuntamente com as **Áreas Irrigáveis** constituem a **unidade parcelar**;

1.2.9. **Áreas Qualificáveis:** são as áreas indicadas na tabela da Cláusula 14.3.1 deste **Contrato** e que poderão ser objeto de pedido de transferência de propriedade por parte da **Concessionária**, nos termos da Lei Federal n.º

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

12.787/2013, desde que cumpridos os requisitos para exercício da opção de transferência de propriedade elencados neste **Contrato**;

1.2.10. **Bens da Concessão:** bens indicados na Cláusula 8 do **Contrato**;

1.2.11. **Bens Reversíveis:** Bens da Concessão que serão revertidos ao Poder Concedente ao término do Contrato;

1.2.12. **Caderno de Encargos:** instrumento constante do **Anexo 3** do **Contrato** que contém as condições, critérios, requisitos e especificações mínimas das obras e serviços a serem realizados pela **Concessionária**;

1.2.13. **CODEVASF:** Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional;

1.2.14. **Comitê de Resolução de Conflitos:** comissão composta na forma estabelecida neste **Contrato** para auxiliar na solução de divergências técnicas a ela submetidas durante o **Prazo da Concessão**;

1.2.15. **Concessão de Direito Real de Uso, Concessão ou CDRU:** concessão de direito real de uso de áreas públicas a ser outorgada à **Adjudicatária** vencedora da **Licitação**, com a finalidade de viabilizar a realização das obras e serviços necessários à implantação, operação e manutenção da **Infraestrutura de Irrigação**, bem como à ocupação e exploração de terras em uma área total de 26.652 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois) hectares, localizada no Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV), no Estado de Minas Gerais;

1.2.16. **Concessionária:** Sociedade de Propósito Específico (**SPE**) a ser constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva de explorar a **Concessão de Direito Real de Uso**;

1.2.17. **Contrato, Contrato de Concessão, Contrato de CDRU:** Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com opção transferência de propriedade a ser celebrado entre a **CODEVASF** e a licitante vencedora, regido pelas leis da República Federativa do Brasil;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

1.2.18. **Controlada:** qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo **Controle** é exercido por outra pessoa ou fundo de investimento e entendida como tal a sociedade na qual a **Controladora**, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos administradores da **Controlada**, nos termos do art. 243, § 2°, da Lei Federal n.º 6.404/76;

1.2.19. **Controladora:** qualquer pessoa ou fundo de investimento que exerça **Controle** sobre outra pessoa ou fundo de investimento;

1.2.20. **Controle:** o poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar;

1.2.21. **Distrito de Irrigação I ou DIJ-I:** Associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, patrimônio e administração próprios, constituídos com prazo de duração indeterminado, responsável pela operação e manutenção do sistema público de irrigação da Etapa I do Projeto do Jaíba, atuando a **CODEVASF** como órgão fiscalizador;

1.2.22. **Distrito de Irrigação II ou DIJ-II:** Associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, patrimônio e administração próprios, constituídos com prazo de duração indeterminado, responsável pela operação e manutenção do sistema público de irrigação da Etapa II do Projeto do Jaíba, atuando a **SEAPA** como órgão fiscalizador;

1.2.23. **Distritos de Irrigação**: Distrito de Irrigação I ou DIJ-I e Distrito de Irrigação II ou DIJ-II, conjuntamente;

1.2.24. **DOU:** Diário Oficial da União;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

1.2.25. **DUP:** Decreto de Utilidade Pública;

1.2.26. **Edital:** o Edital de Concessão n.º [●]/20[●] e todos os seus Anexos;

1.2.27. **Escopo:** concessão de direito real de uso de áreas à **Concessionária**, com a finalidade de viabilizar a realização das obras e serviços necessários à implantação, operação e manutenção da **Infraestrutura de Irrigação**, bem como a **ocupação e exploração de terras com produção agrícola**, conforme previsto neste **Contrato** e no **Caderno de Encargos**;

1.2.28. **Evento de Desequilíbrio:** evento, ato ou fato que desencadeia desequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**;

1.2.29. **Financiadores:** instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos à **Concessionária**;

1.2.30. **Fluxo de Caixa Marginal:** forma de calcular o impacto no equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** na hipótese de inclusão, exclusão ou alteração de obras e serviços da **Concessão**;

1.2.31. **Garantia de Execução do Contrato:** garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais da **Concessionária**, por ela prestada em favor da **CODEVASF**;

1.2.32. **IBGE:** Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

1.2.33. **Infraestrutura de Irrigação:** conjunto de estruturas e equipamentos de captação, adução, armazenamento, distribuição ou drenagem de água, estradas, redes de distribuição de energia elétrica e instalações para o gerenciamento e administração do projeto de irrigação (também denominada como “infraestrutura de uso comum”);

1.2.34. **IPCA:** Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, devendo ser substituído por outro que venha a ser criado em seu lugar na hipótese de sua extinção;

1.2.35. **Licitação:** conjunto de procedimentos realizados pela **CODEVASF** para a contratação da **Concessão**;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

1.2.36. **Ordem Inicial de Serviços:** Comunicado enviado pelo **Poder Concedente** à **Concessionária** para que esta inicie a prestação do que está acordado na forma deste **Contrato**;

1.2.37. **Parâmetros de Desempenho:** indicadores estabelecidos no **Contrato** e no **Caderno de Encargos** que expressam as condições mínimas de qualidade e quantidade que devem ser observadas nas obras e serviços sob responsabilidade da **Concessionária**;

1.2.38. **Parâmetros Técnicos:** especificações técnicas mínimas estabelecidas no **Contrato** e no **Caderno de Encargos** que devem ser observadas nas obras e serviços sob responsabilidade da **Concessionária**;

1.2.39. **Partes:** conjuntamente, a Concessionária e a CODEVASF;

1.2.40. **Poder Concedente:** a União Federal, nos termos da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ou entidade por ela designada;

1.2.41. **PPI:** Projeto Público de Irrigação;

1.2.42. **Prazo da Concessão**: prazo de duração da Concessão, fixado em 35 (trinta e cinco) anos contados a partir da emissão da **Ordem Inicial de Serviços**;

1.2.43. **Proponente**: qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento, entidade de previdência complementar ou consórcio participante da **Licitação**;

1.2.44. **Receitas Acessórias**: quaisquer receitas complementares, acessórias, alternativas e de projetos associados, caracterizadas por fontes que não sejam (i) provenientes da ocupação e exploração das **Áreas Irrigáveis** pela **Concessionária**, ou (ii) vinculadas à produção agropecuária, fornecimento de água para irrigação e negócios associados à produção agropecuária (tais como processamento de produção, aquisição, processamento e venda de produção agrícola para terceiros, beneficiamento do material produtivo, logística e correlatos);

1.2.45. **SEAPA:** Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais – SEAPA, órgão fiscalizador e responsável pela

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

delegação das obrigações assumidas pelo **Distrito de Irrigação II** no âmbito da Etapa II do Projeto do Jaíba;

1.2.46. **Sistema de Irrigação**: sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de água em empreendimento de **Agricultura Irrigada**, de modo programado, em quantidade e qualidade, podendo ser composto por estruturas e equipamentos de uso individual ou coletivo de captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água;

1.2.47. **SPE**: Sociedade de Propósito Específico constituída pela Proponente vencedora, sob a forma de sociedade por ações, que celebra o presente **Contrato** com a **CODEVASF**;

1.2.48. **Unidade Parcelar**: área de uso individual destinada ao agricultor irrigante nos projetos públicos de irrigação;

1.2.49. **Vícios Construtivos**: defeitos, anomalias ou patologias que afetam o desempenho do Sistema de Irrigação, causando transtornos ou prejuízos à Concessão, podendo decorrer de falha de projeto ou de execução, compreendendo vícios aparentes ou ocultos (redibitórios).

1.3. Exceto quando o contexto não permitir, aplicam-se as seguintes regras à interpretação do **Contrato**:

1.3.1. As definições do **Contrato** serão igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

1.3.2. As referências ao **Contrato** ou a qualquer outro documento incluem eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as **Partes**;

1.3.3. Os títulos dos capítulos e das Cláusulas do **Contrato** e dos **Anexos** não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação;

1.3.4. No caso de divergência entre o **Contrato** e os **Anexos**, prevalecerá o disposto no **Contrato**;

1.3.5. No caso de divergência entre os **Anexos**, prevalecerão aqueles emitidos pelo **Poder Concedente**;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

1.3.6. No caso de divergência entre os **Anexos** emitidos pelo **Poder Concedente**, prevalecerá aquele de data mais recente;

1.3.7. As referências à lei, ao decreto, à portaria ou à resolução neste **Contrato** deverão ser interpretadas como o próprio ato em si ou qualquer outro que vier a substitui-lo.

1.4. A **Concessionária** estará sempre vinculada ao disposto no **Contrato**, nos **Anexos**, no instrumento convocatório da **CDRU**, na documentação e propostas apresentadas, bem como na legislação e regulamentação brasileiras, em tudo que disser respeito à execução do objeto da **CDRU**.

1.5. Todos os valores expressos neste **Contrato** estão referenciados a preços de [●], de 20[●], devendo ser atualizado pelo **IPCA** ao longo da execução contratual.

2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente **Contrato**, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS:

2.1.1. **Anexo 1** – EDITAL E SEUS ANEXOS;

2.1.2. **Anexo 2** – PROPOSTA FINANCEIRA;

2.1.3. **Anexo 3** – CADERNO DE ENCARGOS;

2.1.4. **Anexo 4** – CONTRATO DE CESSÃO CODEVASF-SEAPA;

2.1.5. **Anexo 5** – MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA; e

2.1.6. **Anexo 6** – MODELO DE SEGURO GARANTIA.

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO

3.1. A **CDRU** está sujeita às disposições do presente **Contrato** e de seus **Anexos**, às leis vigentes no Brasil – com expressa renúncia à aplicação de qualquer outra, e aos preceitos de direito público, sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

3.2. A **CDRU** será regida:

3.2.1. pela Constituição Federal de 1988;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

3.2.2. pelo Decreto-Lei n.º 271, de 28 de fevereiro de 1967;

3.2.3. pela Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

3.2.4. pela Lei Federal n.º 9.074, de 07 de julho de 1995;

3.2.5. pela Lei Federal n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996;

3.2.6. pela Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016;

3.2.7. pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**;

3.2.8. por outras normas legais, técnicas e instruções normativas pertinentes.

3.3. Neste **Contrato** e em seus **Anexos**, as referências às normas aplicáveis no Brasil deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substitua, complemente ou modifique.

CAPÍTULO II – DO OBJETO, ÁREA DA CONCESSÃO, PRAZO E TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO

4. DO OBJETO

4.1. O objeto da presente **Licitação** é a **Concessão de Direito Real de Uso – CDRU** de áreas públicas, com objetivo de viabilizar a realização das obras e serviços necessários à implantação, operação e manutenção da **Infraestrutura de Irrigação**, bem como a ocupação e exploração de terras em uma área total de 26.652 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois) hectares, localizada no Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV), no Estado de Minas Gerais, no prazo e nas condições estabelecidos no **Contrato** e no **Caderno de Encargos**.

4.1.1. Também integra o objeto da **Concessão** a transferência, pela **CODEVASF** em favor da **Concessionária**, das áreas públicas localizadas no **PPI** Jaíba (Etapas III e IV), nos termos da Cláusula 14 deste **Contrato**.

4.2. As características e especificações técnicas referentes à execução do objeto estão indicadas neste **Contrato** e em seus respectivos **Anexos**, em especial, no **Caderno de Encargos**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

4.3. O **Escopo** poderá ser complementado, mediante solicitação do **Poder Concedente** direcionada à **Concessionária**, relativamente à inclusão de obras indispensáveis à viabilidade da **Infraestrutura de Irrigação**, sendo estas obras objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** por meio da utilização do **Fluxo de Caixa Marginal**.

4.3.1. Eventuais obras cujos investimentos, custos ou despesas excedam o valor das parcelas vincendas de Outorga, serão objeto de pagamento à **Concessionária**, pelo **Poder Concedente**, levando-se em consideração os efeitos calculados conforme o procedimento da Cláusula 23.

4.4. Sem prejuízo do disposto neste **Contrato** e seus **Anexos**, a execução do objeto deverá obedecer ao disposto nas normas, padrões e demais procedimentos constantes da legislação aplicável.

5. DA INCORPORAÇÃO DO INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO SISTEMA PRINCIPAL AO ESCOPO

5.1. Em até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do **Contrato**, a **Concessionária** poderá notificar o **Poder Concedente**, para que seja incluída no objeto do presente **Contrato** a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum do sistema principal, a qual abastece as quatro etapas do Projeto Jaíba.

5.1.1. A infraestrutura de uso comum do sistema principal mencionada se localiza nas Etapas I e II do **PPI** Jaíba e inclui os canais principais (CP1, CP2 e CP3), as estações de bombeamento (EB1, EB2 e EB3), o conjunto de estruturas e equipamentos de captação, adução, armazenamento distribuição ou drenagem de água referentes ao sistema principal, as estradas de acesso, redes de energia elétrica e instalações para o gerenciamento e administração da referida infraestrutura necessárias ao funcionamento das quatro etapas do projeto, necessários para viabilizar o fornecimento de água a todos os concessionários e subconcessionários do **PPI** Jaíba, sem prejuízo de complementações a serem realizadas pelo **Poder Concedente** quando do envio de notificação à **Concessionária**;

5.1.2. A **Concessionária** será a responsável por realizar os estudos de viabilidade relacionados à incorporação dos serviços de gestão, operação e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

manutenção da infraestrutura de uso comum acima referida, incluindo cálculo das tarifas a serem cobradas dos concessionários e subconcessionários do **PPI** Jaíba como remuneração, na forma do rateio de despesas, pelo fornecimento de água.

5.1.3. Eventual incorporação de atividades adicionais ao **Escopo** da **Concessão** serão objeto de termo aditivo do **Contrato**, formalmente firmado entre as **Partes** considerando a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** por meio da utilização do **Fluxo de Caixa Marginal**, o qual deverá conter as seguintes diretrizes mínimas:

5.1.3.1. Sub-rogação ou delegação, à **Concessionária**, das obrigações assumidas pela **CODEVASF** no âmbito do Contrato de Cessão (**Anexo 4**), relativamente à assunção da infraestrutura de uso comum do sistema principal da Etapa II do **PPI** Jaíba;

5.1.3.2. Consideração da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) como agência reguladora dos contratos de fornecimento de água firmados entre a **Concessionária** e os agricultores irrigantes;

5.1.3.3. Criação de estrutura tarifária e mecanismo de rateio para regrar a cobrança de tarifas, pela **Concessionária**, dos agricultores irrigantes localizados nas áreas correspondentes às Etapas I e II, bem como critérios de revisão e reajuste, sendo esta a única fonte de remuneração da **Concessionária** em relação às atividades exercidas no âmbito destas Etapas;

5.1.3.4. Criação de regra de acordo com a qual as tarifas a serem cobradas pela **Concessionária** não poderão exceder as tarifas cobradas dos agricultores irrigantes localizados nas áreas correspondentes às Etapas I e II no momento da assinatura do **Contrato**;

5.1.3.5. Estabelecimento de Acordo de Nível de Serviço (SLA), indicadores de desempenho e eficiência do uso de recursos hídricos;

5.1.3.6. Criação de condições e prazos de pagamento, de suspensão e de reestabelecimento do serviço;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

5.1.3.7. Obrigação da elaboração de Planos Operativos Anuais (POA), com divulgação ampla e anual ao **Poder Concedente**, conforme orientações da **CODEVASF**;

5.1.3.8. Ao assumir a infraestrutura de uso comum das Etapas I e/ou II do canal principal, a **Concessionária** continuará obrigada a irrigar as Etapas III e IV, bem como passa a ser garantidora do direito de água perante os agricultores irrigantes localizados nas áreas correspondentes às Etapas I e II;

5.1.3.9. Manutenção da integridade da infraestrutura de uso comum do sistema principal das Etapas I e II pela **Concessionária**;

5.1.3.10. Proibição da priorização do abastecimento de água às áreas correspondentes às Etapas III e IV, em detrimento das áreas das Etapas I e II;

5.1.3.11. Previsões específicas no sentido de que a distribuição de água entre as Etapas do **PPI** Jaíba deverá obedecer às condições estabelecidas na outorga de direito de uso de recursos hídricos concedida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), de modo a garantir que a água chegue na ponta para os agricultores irrigantes;

5.1.3.12. Submissão da **Concessionária** a penalidades, caso falhe na operação do canal principal e prejudique os agricultores irrigantes localizados nas áreas correspondentes às Etapas I e II, por meio da aplicação de multas administrativas.

5.1.4. A assunção da gestão, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum do sistema principal pertencente às Etapa II do **PPI** Jaíba está condicionada aos termos fixados no Contrato de Cessão (**Anexo 4**), ou outro instrumento equivalente, entre a **SEAPA** e a **CODEVASF**.

5.2. Caso a **Concessionária** opte por incluir a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum pertencente às Etapas I e II do **PPI** Jaíba no **Escopo** do **Contrato**, deverá comunicar a Agência Nacional de Águas e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Saneamento Básico (ANA), simultaneamente à notificação do **Poder Concedente**, referenciada na Cláusula 5.1.

5.2.1. Competirá à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) a fiscalização dos serviços prestados pela **Concessionária** e dos contratos de fornecimento de água firmados entre a **Concessionária** e os agricultores irrigantes.

5.3. Caso a Concessionária não opte pela incorporação ao **Escopo** do **Contrato** dos serviços de gestão, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum do sistema principal pertencente às Etapas I e II do **PPI** Jaíba, nos termos da Cláusula 5.1, a **Concessionária** deverá apresentar ao **Poder Concedente**, anualmente, em data a ser fixada pela **CODEVASF**, planos/programação anual de exploração e demanda de água das Etapas III e IV.

5.3.1. Caso haja quaisquer alterações que impliquem o aumento da exploração e demanda de água das Etapas III e IV, a **Concessionária** deverá comunicar o **Poder Concedente** com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência da data almejada por ela para o recebimento de água em maior volume.

6. DO PRAZO

6.1. O **Contrato** terá eficácia legal a partir da publicação do seu extrato no **DOU**, conforme o art. 153, § 2º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**.

6.2. O prazo de vigência deste **Contrato** será de 35 (trinta e cinco) anos, nos termos dos incisos I e II do art. 71 da Lei Federal n.º 13.303/2016, contados a partir da emissão da **Ordem Inicial de Serviços**.

6.3. A **Ordem Inicial de Serviços** somente poderá ser emitida após o atendimento cumulativo dos seguintes eventos:

6.3.1. Contratação, pela **Concessionária**, das apólices de seguro previstas neste **Contrato**, nos termos da Cláusula 32;

6.3.2. Emissão de Declaração de Utilidade Pública – DUP em relação *(i)* às áreas nas quais será implantada a **Infraestrutura de Irrigação**, incluindo a **Área**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Irrigável e **Área Não Irrigável** do Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV); *(ii)* bem como as áreas correspondentes às unidades parcelares das Etapas III e IV.

6.4. Estima-se que a emissão da **Ordem Inicial de Serviços** ocorra em até 12 (doze) meses contados da assinatura do **Contrato**.

6.4.1. Referido prazo poderá ser prorrogado por iguais períodos, mediante solicitação da **Concessionária** e/ou do **Poder Concedente**, somente e por acordo mútuo entre as **Partes**, mediante a apresentação de justificativa fundamentada.

6.4.2. A **Concessionária** poderá optar por contratar os seguros descritos na Cláusula 32 tão somente após a emissão das Declarações de Utilidade Públicas – DUPs por parte do **Poder Concedente**. Caso o **Poder Concedente** apresente esta documentação em menos de 30 (trinta) dias do prazo limite para a emissão da **Ordem Inicial de Serviços**, o prazo descrito na Cláusula 6.3.1 poderá ser prorrogado por acordo mútuo entre as **Partes**.

6.4.3. A eficácia das obrigações da **Concessionária** assumidas no âmbito do **Contrato** fica suspensa até que haja a emissão da **Ordem Inicial de Serviços**.

6.5. Anteriormente à emissão da **Ordem Inicial de Serviços**, a **Concessionária** poderá dar início a atividades relacionadas ao início das obras, incluindo, mas não se limitando, à mobilização, devendo, para tanto, submeter referido planejamento, incluindo os custos atribuídos, à **CODEVASF** para aprovação.

6.5.1. Após o recebimento do planejamento de autoria da **Concessionária** referenciado na Cláusula anterior, a **CODEVASF** terá até 60 (sessenta) dias para aprová-lo. A ausência de retorno por parte da **CODEVASF** será compreendida como uma aprovação tácita do planejamento apresentado pela **Concessionária**.

6.6. Caso a **Concessionária** não apresente as apólices de seguro previstas na Cláusula 6.3.1, nos termos da Cláusula 32, dentro do prazo fixado na Cláusula 6.4, gerando atraso superior a 30 (trinta) dias ao prazo identificado na Cláusula 6.4 do **Contrato**, o **Poder Concedente** poderá iniciar processo administrativo competente para

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

a declaração da caducidade do **Contrato**, nos termos previstos na Cláusula 30.7 do **Contrato**.

6.7. Igualmente, caso o **Poder Concedente** não apresente as Declarações de Utilidade Pública – DUP mencionadas na Cláusula 6.3.2, gerando atraso superior a 30 (trinta) dias ao prazo identificado na Cláusula 6.4 do **Contrato**, a **Concessionária** terá o direito de rescindir o **Contrato**, conforme previsão contida na Cláusula 30.8 do **Contrato**.

6.7.1. Neste caso, a **Concessionária** fará jus ao recebimento de indenização por custos comprovadamente incorridos até então, incluindo, mas não se limitando a custos de mobilização (uma vez previamente aprovados pela **CODEVASF**), contratação de seguros, os custos incorridos com o cumprimento de condicionantes para a assinatura do **Contrato**.

6.7.1.1. Somente necessitarão de aprovação por parte da **CODEVASF**, nos termos indicados na Cláusula 6.5, as atividades exercidas pela **Concessionária** após a assinatura do **Contrato**. Isto é, os custos incorridos com o cumprimento de condicionantes para a assinatura do **Contrato**, nos termos do Item 17.2. do **Edital**, deverão ser ressarcidos, nos termos estabelecidos na Cláusula 6.7.1, independentemente de prévia aprovação por parte da **CODEVASF**.

6.8. A **Ordem Inicial de Serviços**, cujo extrato deverá ser publicado, pelo **Poder Concedente**, no **DOU** somente será emitida, para fins deste **Contrato**, após a realização de todas as condições descritas na Cláusula 6.3 do **Contrato**.

6.8.1. Uma vez cumpridos todos os eventos e formalidades descritos na Cláusula 6.3, o atraso do **Poder Concedente** em assinar e publicar a **Ordem Inicial de Serviços**, por mais de 30 (trinta) dias contados da data de cumprimento integral das condições para a sua emissão, prorrogável uma única vez por período de igual número de dias, confere à **Concessionária** o direito de rescindir o **Contrato**, nos termos previstos na Cláusula a seguir.

6.8.2. Na hipótese de atraso da assinatura e publicação da **Ordem Inicial de Serviços**, conforme previsto na Cláusula anterior, fica configurado descumprimento das normas contratuais pelo **Poder Concedente**, para todos os fins de Direito, e autorizado à **Concessionária** suspender, imediatamente,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

quaisquer atos e investimentos para assunção dos serviços, também restando autorizado à **Concessionária** elaborar, a seu exclusivo critério, Plano de Devolução Contingente, para a rescisão antecipada da **Concessão**, que será integralmente retomada pelo **Poder Concedente**, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de protocolo do Plano de Devolução Contingente junto do **Poder Concedente**.

6.8.3. Igualmente, na hipótese de atraso da assinatura e publicação da **Ordem Inicial de Serviços**, por descumprimento das normas contratuais pelo **Poder Concedente**, a **Concessionária** fará jus à indenização por custos comprovadamente incorridos até então, nos termos da Cláusula 6.7.1.

6.9. A prorrogação deste **Contrato** será considerada apenas para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro da **Concessão**.

6.10. A **Concessionária** poderá, a seu critério, antecipar as obrigações previstas no cronograma que consta do **Caderno de Encargos**, assumindo, integralmente, os riscos e os ônus de tal antecipação.

7. PAGAMENTO DA OUTORGA DO DIREITO REAL DE USO DA ÁREA CONCEDIDA

7.1. A **Concessionária** se obriga a pagar ao **Poder Concedente** a Outorga do Direito Real de Uso da Área Concedida no valor de R$ 171.478.530,38 (cento e setenta e um milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos).

7.2. O pagamento do **Valor da Outorga** será realizado em 32 (trinta e duas) parcelas iguais de R$ 5.358.704,07 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quatro reais e sete centavos), devidas do 4.º ao 35.º ano do **Contrato**. O valor de cada parcela de Outorga será reajustado até a data do pagamento pelo **IPCA**.

7.3. O pagamento de cada uma das parcelas 1 a 32 deverá ser efetuado até o 5.º (quinto) dia útil do mês de dezembro do ano de vencimento da parcela.

7.4. É facultada à **Concessionária** a antecipação do pagamento do valor de cada parcela de Outorga, sendo o valor a ser pago calculado considerando-se uma taxa de desconto de 9,25% a.a. (nove vírgula vinte e cinco por cento ao ano) em termos reais a

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

ser aplicada proporcionalmente à antecipação em relação à data prevista na Cláusula 7.1.

7.5. O valor referente a eventual ágio apresentado na proposta financeira deverá ser pago, em uma única parcela, em até 15 (quinze) dias da obtenção da Licença de Instalação (LI) para construção da **Infraestrutura de Irrigação**, por meio da liberação do saldo remanescente na conta bancária constituída nos termos do item 17.2.5 do Edital, consideradas eventuais deduções realizadas em função do previsto na Subcláusula 10.4.2.2 do **Contrato**.

8. BENS DA CONCESSÃO

8.1. Integram a **Concessão** os **Bens da Concessão** a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutenção e vigilância são de responsabilidade da **Concessionária**:

8.1.1. A **Infraestrutura de Irrigação** a ser implantada pela **Concessionária** e alterações realizadas durante o prazo da **Concessão**, de acordo com os termos do **Contrato**;

8.1.2. Todos os bens vinculados à operação e manutenção da **Infraestrutura de Irrigação**, adquiridos pela **Concessionária** ao longo do **Prazo da Concessão**;

8.1.3. A área citada na Cláusula 4.1 deste **Contrato** destinada à ocupação e exploração de terras pela **Concessionária**, observadas as disposições das Cláusulas 10 e 14;

8.1.4. As benfeitorias úteis e necessárias, inclusive prédios, construções e infraestrutura da área concedida eventualmente construídos e instalados pela **Concessionária** ao longo do **Prazo da Concessão**; e

8.1.5. Equipamentos, maquinários e peças associados à **Infraestrutura de Irrigação**.

8.2. Não serão reversíveis ao final da **Concessão**, sendo patrimônio da **Concessionária** os seguintes bens:

8.2.1. as benfeitorias e equipamentos instalados pela **Concessionária** para beneficiamento, armazenagem, transformação da produção agrícola e outras

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

atividades destinadas à exploração das terras, apoio à comercialização, pesquisa, assistência técnica e extensão, bem como para treinamento e capacitação, desde que sejam efetivamente removidos pela **Concessionária** até o seu desapossamento;

8.2.2. as plantas industriais que sejam implantadas para o desenvolvimento pela **Concessionária** de atividades agrícolas e agropecuárias, desde que sejam efetivamente removidas pela **Concessionária** até o seu desapossamento;

8.2.3. os tratores, veículos, mobiliário e equipamentos passíveis de remoção sem destruição ou perda substancial de seu valor ou função, que sejam efetivamente removidos pela **Concessionária** até o seu desapossamento.

8.3. A **Concessionária** deverá manter e operar suas benfeitorias e equipamentos no curso normal de suas atividades até a sua efetiva reversão ao **Poder Concedente** ou a quem este indicar, sendo-lhe vedado:

8.3.1. utilizar os **Bens da Concessão** de forma anormal, abusiva ou depredatória, ou deixar de cumprir as obrigações previstas no **Contrato** em qualquer período que anteceder a reversão; e

8.3.2. interromper o processo de drenagem.

8.4. No caso da transferência da propriedade da totalidade das áreas objeto do **Contrato** à **Concessionária**, nos termos da termos da Cláusula 14 deste **Contrato**, os **Bens da Concessão** indicados na Cláusula 8.1 permanecerão sob a posse e propriedade da **Concessionária** e não serão revertidos para a **CODEVASF** ao final da Concessão.

8.5. No caso de transferência parcial das áreas objeto do **Contrato**, nos termos da Cláusula 14 deste **Contrato**, os bens indicados nas Cláusulas 8.1.1 e 8.1.2 deverão ser revertidos para a **CODEVASF** ao final da Concessão.

8.6. Os bens revertidos ao **Poder Concedente** não serão objeto de indenização por parte da **CODEVASF**.

8.7. A **Concessionária** somente poderá alienar ou transferir a posse dos **Bens da Concessão** mencionados nas Cláusulas 8.1.1 e 8.1.2 se garantir que seguirão a serviço

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

da **Concessão** ou se proceder a sua imediata substituição por outros que apresentem atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores às dos substituídos, após a prévia e expressa anuência da **CODEVASF**.

8.8. A partir do início do 34.º (trigésimo quarto) ano da **Concessão**, contado a partir da emissão da **Ordem Inicial de Serviços**, a **Concessionária** não poderá alienar ou transferir a posse dos **Bens Reversíveis** mencionados na Cláusula 8.1 sem a prévia e expressa autorização da **CODEVASF**.

8.9. Todos os **Bens Reversíveis** da **Concessão** ou investimentos neles realizados deverão ser integralmente depreciados e amortizados pela **Concessionária** no **Prazo da Concessão** nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no advento do termo contratual.

9. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS

9.1. A **Concessionária** deverá:

9.1.1. obter, renovar, em tempo hábil, e manter vigentes todas as licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da Concessão, incluindo as licenças ambientais;

9.1.1.1. Dentre as licenças ambientais referidas na Cláusula 9.1.1, sem se limitar a essa relação, a Concessionária deverá obter, renovar e manter vigentes:

9.1.1.1.1. Licença de Implantação (LI), Licença de Operação (LO), Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) e Licença de Exploração de Jazidas, relativas à **Infraestrutura de Irrigação**;

9.1.1.1.2. Autorização por Procedimento Especial de Licenciamento (APE) e Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) necessárias à ocupação e exploração agrícola da área concedida.

9.1.2. adotar todas as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente, para a obtenção, renovação, manutenção ou regularização das licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

exercício das atividades objeto da **Concessão**, arcando com as despesas e custos correspondentes;

9.1.3. cumprir as condicionantes ambientais já existentes ou que vierem a ser exigidas pelos órgãos ambientais, ainda que a licença seja obtida ou tenha sido solicitada por terceiros ou seja obtida pelo **Poder Concedente** e/ou pela **CODEVASF** previamente à emissão da **Ordem Inicial de Serviços**, e arcar com os custos delas decorrentes;

9.1.4. assumir o ônus de implantação, manutenção e conservação das áreas de Reserva Legal do **PPI** Jaíba (Etapas III e IV);

9.1.5. em articulação com o **DIJ-I** e **CODEVASF,** adotar as medidas necessárias para obter e renovar em tempo hábil, bem como manter vigentes as outorgas de direito de uso dos recursos hídricos necessárias ao exercício das obras e exploração agrícola da área concedida, considerando, ainda, a ampliação da outorga de direito de uso dos recursos hídricos já existente;

9.1.6. firmar, em até 1 (um) mês da publicação do extrato do **Contrato** no DOU, junto aos órgãos ambientais competentes a transferência da titularidade das licenças e autorizações existentes relativas à **Infraestrutura de Irrigação** e à área concedida.

9.2. A **CODEVASF** poderá determinar o cumprimento das obrigações e condicionantes constantes das licenças, incluindo decorrentes de decisões judiciais relacionadas, mesmo antes da transferência de titularidade à **Concessionária**.

9.3. Na hipótese de expiração das referidas licenças e autorizações, a **Concessionária** será responsável por renovar ou iniciar novos procedimentos de licenciamento ambiental, de forma compatível com os prazos de execução previstos.

9.4. As licenças e autorizações ambientais transferidas para a **Concessionária** no início do contrato não serão objeto de ressarcimento ao **Poder Concedente**.

9.5. A **Concessionária** ficará responsável por eventuais dispêndios adicionais que possam ser exigidos em função de renovações ou da alteração das condicionantes constantes das licenças e autorizações ambientais existentes.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

9.6. O atraso na obtenção de licenças e autorizações ambientais para o qual a **Concessionária** não tenha contribuído não poderá ensejar a aplicação de penalidades relacionadas à execução das obras e obrigações correspondentes.

10. DESAPROPRIAÇÕES E REASSENTAMENTOS

10.1. A **Concessionária** poderá optar pela exploração verticalizada das unidades parcelares localizadas nas Etapas III e IV do **PPI** Jaíba, por meio da desapropriação integral ou parcial das áreas, mediante prévia comunicação ao **Poder Concedente** e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) por meio da apresentação de seu Plano de Exploração das Áreas, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da **Ordem Inicial de Serviços**, o qual deverá conter:

10.1.1. Indicação da localização, metragem e principais características das áreas exploradas pela **Concessionária**, em especial as unidades parcelares para além das áreas correspondentes à Infraestrutura de Irrigação.

10.1.2. Informações a respeito da agricultura irrigada a ser praticada nas Etapas III e IV, em especial sobre os temas elencados no artigo 8.º da Lei Federal n.º 12.787/2013.

10.1.3. Plano de uso racional dos recursos hídricos disponíveis, incluindo os aspectos quantitativos e qualitativos associados à água e à tecnologia de irrigação, a ser validado e acompanhado pela **CODEVASF**, em linha com o artigo 19 da Lei Federal n.º 12.787/2013.

10.2. A **Concessionária** deverá estabelecer acordos próprios com os agricultores irrigantes localizados nas unidades parcelares não desapropriadas, em prazo compatível com o **Contrato de CDRU**, tendo como objeto o fornecimento de água, de acordo com diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), fundamentada na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal n.º 9.433/1997), no marco legal do saneamento (Lei Federal n.º 14.026/2020) e Política Nacional de Irrigação (Lei Federal n.º 12.787/2013).

10.3. Declaração de Utilidade Pública - DUP

10.3.1. Ao **Poder Concedente** cabe providenciar a **DUP**, em conformidade com a legislação vigente, visando à liberação e desocupação das áreas

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

necessárias à execução do objeto da **Concessão**, como condição para a emissão da **Ordem Inicial de Serviços**, em relação *(i)* às áreas nas quais será implantada a **Infraestrutura de Irrigação**, incluindo a **Área Irrigável** e **Área Não Irrigável** do perímetro de irrigação denominado **PPI** Jaíba (Etapas III e IV); bem como *(ii)* às áreas correspondentes às **unidades parcelares** das Etapas III e IV, nos termos da Cláusula 6.3.2.

10.4. Desapropriações

10.4.1. Cabe à **Concessionária**, como entidade delegada do **Poder Concedente** e sob a fiscalização da **CODEVASF**, promover desapropriações e servidões administrativas, propor limitações administrativas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução e conservação de obras e serviços vinculados à **Concessão**, nos termos do art. 3º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 e art. 29, VIII, da Lei Federal n.º 8.987/1995.

10.4.1.1. Os custos referentes às despesas com assessoria jurídica, despesas cartoriais, taxas, emolumentos, registros e averbações, cadastro e laudo da propriedade junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, levantamentos, cadastros e demais documentos técnicos necessários à instrução da **DUP**, taxas judiciais e honorários do perito são de responsabilidade exclusiva da **Concessionária**.

10.4.2. A **Concessionária** considerou na Proposta Econômica Final, para fins de desapropriação, o montante de indenização de R$ 339.330.271,88 (trezentos e trinta e nove milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).

10.4.2.1. O montante previsto na Cláusula 10.4.2 do **Contrato** deverá ser suficiente para a desapropriação de todas as áreas necessárias para a implantação da **Infraestrutura de Irrigação** e infraestruturas acessórias (estradas, áreas de serviço, redes elétricas etc.). Caso o valor necessário para promover as desapropriações exceda o montante disponibilizado, a **CODEVASF** deverá arcar com 80% (oitenta por cento) do valor excedente, enquanto a **Concessionária** deverá ficar responsável pelos 20% (vinte por cento) restantes.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

10.4.2.2. Caso seja necessário que a CODEVASF disponibilize recursos para arcar com 80% (oitenta por cento) do valor excedente, conforme previsto na Cláusula 10.4.2.1, referido valor deverá ser descontado do valor depositado em conta bancária pela Concessionária a título de ágio, nos termos do item 17.2.5 do Edital, e, caso o montante não seja suficiente, das parcelas vincendas da Outorga,

10.4.2.3. Eventual valor de desapropriação que exceda os referenciados na Subcláusula anterior, deverá ser suportado exclusivamente pela **Concessionária**

10.4.2.4. Os custos e dispêndios para a desapropriação das áreas relativas às **unidades parcelares** pertencentes às Etapas III e IV do **PPI** Jaíba serão de responsabilidade da **Concessionária**.

10.4.3. O pagamento de indenização por parte da **Concessionária**, para fins de consideração no *cap* indicado na Subcláusula 10.4.2, ao terceiro desapropriado, ou ainda sobre cuja propriedade foi instituída servidão administrativa ou provisoriamente ocupada para os fins previstos no **Contrato**, deverá estar baseada em laudo de avaliação subscrito por engenheiro avaliador ou perito especializado

10.4.4. A **Concessionária** deverá arcar com os investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da execução dos atos referidos na Cláusula 10.4.1, seja por via consensual ou por intermédio de ações judiciais.

10.4.5. A **Concessionária** deverá envidar esforços, junto aos proprietários ou possuidores das áreas destinadas à implantação das instalações necessárias à exploração dos serviços da **Concessão**, objetivando promover, de forma amigável, a liberação dessas áreas.

10.4.6. A promoção e conclusão dos processos judiciais de desapropriação, instituição de servidão administrativa, imposição de limitação administrativa e ocupação provisória de bens imóveis cabe exclusivamente à **Concessionária**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

10.4.7. A **Concessionária** deverá manter registros atualizados de todas as desapropriações realizadas, sob sua responsabilidade, e de todos os documentos que comprovem a transferência da propriedade para o **Poder Concedente**.

10.4.8. O pagamento, pela **Concessionária**, ao terceiro desapropriado ou sobre cuja propriedade foi instituída servidão administrativa ou provisoriamente ocupada para os fins previstos no **Contrato**, deverá estar baseado em laudo de avaliação subscrito por perito especializado, a ser apresentado à **CODEVASF**, quando solicitado.

10.4.9. Fica vedado à Concessionária usar, gozar e dispor das áreas desapropriadas, ocupadas temporariamente ou objeto de servidão administrativa para finalidades diversas às necessárias à execução do objeto da Concessão.

10.5. Na hipótese de a Concessionária ter sido constituída por proprietário(s) de áreas do Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV) e este(s) optar(em) pela não desapropriação da(s) propriedade(s), transferindo-as à **SPE**, nos termos dos itens 7.4 e 17.2.9. do Edital, o disposto nesta Cláusula 10 não será aplicável à(s) respectiva(s) área(s) cuja(s) propriedade(s) sejam transferidas à **SPE**.

10.5.1. Na hipótese de o(s) proprietário(s) da(s) área(s) do Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV) não optar(em) pela transferência da propriedade da(s) área(s) à **SPE**, esta(s) deverá(ão) obrigatoriamente ser desapropriada(s) nos termos previstos neste **Contrato**, juntamente com as demais áreas.

11. PROJETOS

11.1. A **Concessionária** terá ampla liberdade para definir e elaborar os projetos de engenharia da **Infraestrutura de Irrigação**, bem como da infraestrutura de apoio que se destinem à exploração agrícola e desenvolvimento de outras atividades nas áreas da **Concessão**, desde que suficientes para garantir o cumprimento dos prazos, condições e compromissos previstos no **Caderno de Encargos**.

11.1.1. A **Concessionária** deverá apresentar à **CODEVASF**, em até 6 (seis) meses da data de emissão da **Ordem Inicial de Serviços**, seu cronograma de implantação, considerando a implantação das Etapas III e IV, além de suas

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

capacidades de execução e as datas limites aqui previstas, conforme previsto no **Caderno de Encargos**.

11.2. A **CODEVASF** terá o prazo de 90 (noventa) dias para avaliar o cronograma de implantação apresentado pela **Concessionária**, bem como para solicitar eventuais alterações e ajustes, que deverão conter a respectiva fundamentação técnica. Após este prazo, sem manifestação da **CODEVASF**, o cronograma será considerado aprovado.

11.3. Os projetos básicos **Infraestrutura de Irrigação**, a serem apresentados em até 12 (doze) meses da data de emissão da **Ordem Inicial de Serviços**, deverão seguir as normas técnicas, manuais e regulamentações da **ABNT** vigentes, além de conter as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica.

11.3.1. O recebimento dos projetos básicos pela **CODEVASF** não significa a assunção de qualquer responsabilidade técnica por parte desta.

11.3.2. A **Concessionária** deverá observar a legislação ambiental e as orientações dos órgãos ambientais, quando for o caso, quando da elaboração dos projetos básicos, sendo também responsável por apresentar eventuais alterações de projetos aos órgãos ambientais competentes.

11.3.3. Caso os documentos e informações sejam apresentados de forma incompleta ou em desconformidade com as normas técnicas da **ABNT** e com as disposições do **Caderno de Encargos**, a **Concessionária** deverá reapresentá-los atendendo às recomendações e determinações da **CODEVASF**, sem qualquer direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

11.3.4. Observadas as disposições da Cláusula 11.4, a **Concessionária** arcará com os custos decorrentes de eventuais necessidades de ajustes e alterações dos projetos durante o processo de aprovação dos projetos básicos da **Infraestrutura de Irrigação**, exceto se tais ajustes e alterações sejam decorrentes de solicitações do **Poder Concedente** posteriores à aprovação dos projetos, devendo ser observado nesta hipótese o disposto na Cláusula 22 do **Contrato** – **Alocação de Riscos**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

11.3.5. Eventuais atrasos na análise dos projetos por parte da **CODEVASF** não serão imputados à **Concessionária** quando estes forem apresentados em conformidade com as normas técnicas da **ABNT** e o **Contrato**.

11.4. A **CODEVASF** terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para avaliar as soluções apresentadas pela **Concessionária** nos projetos básicos, bem como para solicitar eventuais alterações e ajustes, que deverão conter a respectiva fundamentação técnica. Após este prazo, sem manifestação da **CODEVASF**, os projetos serão considerados aprovados.

11.5. Caso os serviços e obras executados pela **Concessionária** estejam em desacordo com as normas técnicas da **ABNT**, os projetos executivos aprovados pela **CODEVASF** ou os parâmetros do **Caderno de Encargos**, correções ou ajustes necessários serão executados às custas da **Concessionária**, sem qualquer direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

11.6. Os projetos executivos da **Infraestrutura de Irrigação** e de sua estrutura de apoio deverão ser elaborados pela **Concessionária** e encaminhados para conhecimento da **CODEVASF** antes do início previsto da execução das obras de cada etapa ou frente de obra, conforme o cronograma de implantação aprovado nos termos da Cláusula 11.2, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

12. OCUPAÇÃO E GESTÃO DA ÁREA CONCEDIDA

12.1. Cabe à **Concessionária** em relação à ocupação e gestão da área concedida:

12.1.1. Proceder à ocupação plena da área irrigável com produção agrícola, durante o prazo da **Concessão**, observados os prazos e condições dispostos no **Caderno de Encargos**, por meio próprio ou mediante cessão de áreas a terceiros;

12.1.2. Ser responsável pela gestão do projeto de exploração agrícola perante o **Poder Concedente**.

12.1.3. É facultado à **Concessionária** ocupar a **Área Não Irrigável** com a exploração de atividades agrícolas ou não agrícolas, obedecidas as diretrizes estabelecidas no **Caderno de Encargos**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

12.2. A área concedida, cuja propriedade não tenha sido transferida à **Concessionária** após seguido o procedimento descrito na Cláusula 14 do **Contrato**, reverterá, em sua totalidade, à **CODEVASF**, nas seguintes hipóteses:

12.2.1. desistência da **Concessionária** na exploração da área concedida após o encerramento do **Contrato**;

12.2.2. descumprimento reiterado das obrigações e parâmetros de desempenho elencados neste **Contrato** e no **Caderno de Encargos**;

12.2.3. não manutenção da vigência dos seguros exigidos pelo **Contrato**;

12.2.4. não manutenção da integridade da **Garantia de Execução do Contrato**, conforme previsto neste **Contrato**;

12.2.5. não pagamento da Outorga do Direito Real de Uso da Área Concedida.

12.3. Caso a **Concessionária** não comprove a ocupação da área da CDRU dentro do prazo máximo de ocupação para manutenção do direito de exploração da área, conforme estabelecido no **Caderno de Encargos**, a área não ocupada reverterá à **CODEVASF**.

12.3.1. Ocorrendo a reversão de área prevista na Cláusula 12.3, a **Concessionária** poderá retirar as benfeitorias realizadas na área revertida.

12.3.2. A **Concessionária** não fará jus a indenização no caso de reversão de área à **CODEVASF**, nos termos da Cláusula 12.3.

12.4. Na hipótese de a **Concessionária** ter sido constituída por proprietário(s) de área(s) do Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV) e esta(s) tenha(m) sido transferida(s) à **Concessionária**, nos termos do item 7.4 do Edital, o disposto nesta Cláusula 12 não será aplicável a essa(s) área(s), cuja propriedade se manterá com a **Concessionária**. As demais áreas que tenham sido desapropriadas durante a concessão serão revertidas à **CODEVASF** nos termos da Cláusula 12.2.

13. IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

13.1. A **Concessionária** deverá executar as obras e os serviços necessários à implantação da **Infraestrutura de Irrigação**, atendendo integralmente ao **Escopo**, aos **Parâmetros de Desempenho**, aos **Parâmetros Técnicos** e às demais exigências estabelecidas neste **Contrato** e no **Caderno de Encargos**, observando também as normas técnicas, manuais e regulamentações da **ABNT** vigentes.

13.2. A **Concessionária** deverá realizar:

13.2.1. as obrigações de investimento constantes do **Caderno de Encargos**, nos prazos indicados;

13.2.2. todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos **Parâmetros de Desempenho** e demais **Parâmetros Técnicos** e **Escopo** estabelecidos no **Contrato**, no **Caderno de Encargos** e nos projetos executivos e memoriais descritivos aprovados pela **CODEVASF**, nos prazos indicados.

13.3. A **Concessionária** declara e garante ao **Poder Concedente** que a qualidade dos projetos, da execução e da manutenção das obras e dos serviços objeto da **Concessão** é e será, durante a vigência da **Concessão**, suficiente e adequada ao cumprimento do **Contrato**, do **Caderno de Encargos** e projetos executivos e memoriais descritivos aprovados pela **CODEVASF**, responsabilizando-se por qualquer desconformidade com os **Parâmetros de Desempenho**, com os **Parâmetros Técnicos** e com o **Escopo** e **Especificações Técnicas** mínimas neles estabelecidos.

13.4. O **Poder Concedente** obriga-se a disponibilizar à **Concessionária** acesso a toda a área objeto da **Concessão** que esteja sob sua responsabilidade livre e desimpedida para a ocupação pela **Concessionária** e a execução de obras e serviços relativos ao **Contrato**, incluindo os locais com eventuais obras de responsabilidade do **Poder Concedente**.

13.5. Sem prejuízo da possibilidade de a **CODEVASF** demandar a comprovação da execução de outras atividades constantes no **Escopo**, nos **Parâmetros Técnicos** e nos **Parâmetros de Desempenho** previstos no **Caderno de Encargos** ou nos projetos executivos e memoriais descritivos aprovados pela **CODEVASF**, a conclusão das obras e serviços descritos será atestada de acordo com o seguinte:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

13.5.1. a **Concessionária** deverá informar à **CODEVASF** a conclusão de cada uma das obras nos respectivos cronogramas e o cumprimento do **Escopo**, dos **Parâmetros de Desempenho** e dos **Parâmetros Técnicos**, apresentando os projetos *as built*;

13.5.2. a equipe de fiscalização da **CODEVASF** realizará vistoria *in loco* e, caso aprovado, emitirá Termo de Encerramento das Obras, atestando a conclusão delas.

13.6. Na hipótese de a **Concessionária**, por ações e omissões de sua responsabilidade, não concluir as obras ou não disponibilizar os serviços nos prazos e conforme as especificações previstas no **Caderno de Encargos** ou nos projetos executivos e memoriais descritivos aprovados pela **CODEVASF**, a **CODEVASF** aplicará as penalidades previstas neste **Contrato**.

13.7. Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços da **Concessão**, por parte da **CODEVASF**, que tenham comprovada repercussão sobre os investimentos e custos de responsabilidade da **Concessionária**, incluindo aquela mencionada na Cláusula 5.1, implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** por meio da utilização do **Fluxo de Caixa Marginal**.

13.7.1. Eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras ou serviços que ensejem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** por meio da aplicação do **Fluxo de Caixa Marginal** devem ser objeto de ajustes específicos a serem formalizados mediante termo aditivo.

13.8. Nos casos excepcionais em que a Concessionária seja instada a realizar obras ou serviços de responsabilidade do **Poder Concedente**, total ou parcialmente, o equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** será recomposto por meio de **Fluxo de Caixa Marginal**.

13.9. Caberá à Concessionária, durante todo o **Prazo da Concessão**:

13.9.1. operar, conservar e manter a **Infraestrutura de Irrigação**;

13.9.2. operar, conservar e manter as estradas internas e de acesso à área da **Concessão**;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

13.9.3. manter e conservar as áreas de Reserva Legal do **PPI** Jaíba (Etapas III e IV);

13.9.4. conservar e manter as áreas e bens da **Concessão** em condições de funcionalidade até o final da **CDRU**.

13.10. Uma vez configurada a prestação dos serviços de irrigação, nos termos da Lei Federal n.º 12.787, de janeiro de 2013, pela Concessionária, as atividades serão sujeitas a regulação e fiscalização pela Agência Nacional de Águas (ANA).

13.10.1. Os eventuais impactos da regulação à qual as atividades da **Concessionária** venham a se sujeitar e suas alterações no curso do **Prazo da Concessão** não ensejarão o reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.

14. PROCEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA ÁREA CONCEDIDA

14.1. Cumpridas as obrigações de implantação da **Infraestrutura de Irrigação** e as etapas para a ocupação da **Área Irrigável**, nos termos deste **Contrato** e do **Caderno de Encargos**, a **Concessionária** poderá requerer a transferência de propriedade das áreas qualificáveis, conforme disposto nesta Cláusula e nos termos da Lei Federal n.º 12.787/2013.

14.1.1. Independentemente da transferência de propriedade das áreas qualificáveis à **Concessionária**, estas áreas continuarão pertencentes ao Projeto Público de Irrigação Jaíba, ficando a **Concessionária** sujeita às obrigações legais vinculadas comuns aos agricultores irrigantes, na forma da Lei Federal n.º 12.787/2013.

14.2. É facultado à **Concessionária** requerer a transferência de propriedade das áreas qualificáveis para pessoa física ou pessoa jurídica com a qual tenha firmado contrato de cessão da área a ser transferida.

14.3. Áreas Objeto de Transferência de Propriedade

14.3.1. As áreas pertencentes às Etapas III e IV poderão ser objeto de pedido de transferência de propriedade por parte da **Concessionária**,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

isoladamente ou em conjunto, desde que cumpridos os requisitos para exercício da opção de transferência de propriedade elencados na Cláusula 14.4.

14.3.2. As áreas dizem respeito às **unidades parcelares** localizadas no âmbito do Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV), incluindo a **Área** Irrigável e **Área Não Irrigável**, bem como à área correspondente à infraestrutura de uso comum destas áreas.

14.3.2.1. As áreas reservadas à infraestrutura de uso comum relacionadas às Etapas III e IV, bem como os bens localizados nestas áreas, somente poderão ser transferidas à **Concessionária**, caso a **Concessionária** tenha requerido a transferência de propriedade integral das áreas identificadas na Cláusula 14.3.1, desde que cumpridos os requisitos para exercício da opção de transferência de propriedade elencados na Cláusula 14.4 e seguintes.

14.3.3. Eventuais áreas cedidas à **Concessionária**, em virtude de celebração de termo aditivo para a assunção dos serviços de gestão, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum pertencente às Etapas I e II do **PPI** Jaíba, nos termos da Cláusula 5.1, não serão objeto de transferência à **Concessionária**.

14.3.4. Todas as exigências legais e custos para a transferência de propriedade das áreas, inclusive as exigências relacionadas ao desmembramento da área a ser transferida, serão de responsabilidade da **Concessionária**.

14.3.5. Alterações do montante de hectares das áreas a serem transferidas em relação aos valores dispostos na Cláusula 14.3.1, em decorrência do processo de desmembramento ou em função do projeto de implantação da infraestrutura interna das áreas são riscos assumidos pela **Concessionária**.

14.4. Requisitos para o Exercício da Opção de Transferência de Propriedade

14.4.1. A **Concessionária** deverá cumprir os requisitos mínimos apresentados a seguir para adquirir o direito de exercer a opção de transferência de propriedade das áreas elencadas na Cláusula 14.3.1:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

14.4.1.1. concluir a implantação da **Infraestrutura de Irrigação** e da infraestrutura de apoio que atendam à totalidade da área objeto de transferência, conforme **Parâmetros Técnicos** definidos no **Caderno de Encargos** ou nos projetos executivos e memoriais descritivos aprovados pela **CODEVASF**;

14.4.1.2. comprovar a ocupação da área mínima irrigada da área objeto de transferência, conforme **Parâmetros Técnicos** e prazos definidos no **Caderno de Encargos** ou nos projetos executivos e memoriais descritivos aprovados pela **CODEVASF**; e

14.4.1.3. realizar a antecipação do pagamento do Valor de Outorga previsto na Cláusula 7 deste Contrato.

14.4.2. Os requisitos listados na Cláusula 14.4.1 deverão ser atendidos pela Concessionária, ainda que opte por apresentar pedido de transferência de propriedade apenas em relação a uma Etapa, com exceção do requisito indicado na Cláusula 14.4.1.3.

14.4.3. Caso opte por apresentar pedido de transferência de propriedade isoladamente, somado aos demais requisitos listados na Cláusula 14.4.1, a **Concessionária** deverá demonstrar o pagamento de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do Valor de Outorga total, independentemente da Etapa cuja transferência das áreas seja almejada.

14.5. Procedimento para Exercício da Opção de Transferência de Propriedade

14.5.1. Cumpridos os requisitos para exercício da opção de transferência de propriedade descritos acima, a **Concessionária** solicitará à equipe de fiscalização do Contrato designada pela **CODEVASF** a realização de vistoria para verificação do cumprimento dos requisitos.

14.5.2. No prazo máximo de 30 (trinta) dias, a equipe de fiscalização da **CODEVASF** realizará a inspeção da área objeto de transferência.

14.5.3. No prazo de 30 (trinta) dias após a inspeção, a equipe de fiscalização do **Contrato** elaborará o Relatório de Vistoria, que conterá a avaliação do

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

cumprimento dos requisitos e encaminhará à Diretoria Executiva para tomada de decisão.

14.5.4. No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após recebimento do Relatório de Vistoria, a Diretoria Executiva irá deliberar quanto ao direito da **Concessionária** de exercício da opção de transferência de propriedade.

14.5.5. Declarado o direito da **Concessionária** de exercer a opção de transferência de propriedade, a Diretoria Executiva da **CODEVASF** irá instruir o processo de transferência da área objeto de avaliação.

14.5.6. Os custos relacionados à transferência de propriedade das terras ficarão a cargo da **Concessionária**.

14.6. Na hipótese de a Concessionária ter sido constituída por proprietário(s) de área(s) do Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV) e a propriedade da(s) área(s) tenha sido transferida à **SPE**, o disposto nesta Cláusula 14 não será aplicável para as áreas transferidas, mantendo-se a obrigação estabelecida na Cláusula 14.4.1.

14.6.1. As disposições estabelecidas nesta Cláusula 14 serão aplicáveis em sua integralidade para as demais áreas que não sejam de propriedade da **SPE** e que foram desapropriadas durante a **Concessão**.

15. DECLARAÇÕES

15.1. A **Concessionária** declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais.

15.2. A **Concessionária** não será de qualquer maneira liberada de suas obrigações contratuais, tampouco terá direito a ser indenizada pelo **Poder Concedente**, em razão de qualquer informação incorreta ou insuficiente, seja obtida por meio da **CODEVASF**, da União ou de qualquer outra fonte, reconhecendo que era sua a incumbência de fazer seus próprios levantamentos para verificar a adequação e a precisão de qualquer informação que lhe tenha sido fornecida ou disponibilizada.

15.3. A **Concessionária** declara ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no **Contrato** e os ter levado em consideração na formulação de sua **Proposta Financeira**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

16. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

16.1. A Concessionária deverá manter, em favor da **CODEVASF**, como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, até que a implantação da **Infraestrutura de Irrigação** seja concluída e aprovada pela **CODEVASF**, o valor de R$ 86.201.930,45 (oitenta e seis milhões, duzentos e um mil, novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

16.2. Após a conclusão de tais obras e respectivas aprovações da **CODEVASF**, o valor da **Garantia de Execução do Contrato** passará a ser de R$ 43.100.965,22 (quarenta e três milhões, cem mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), a qual deverá ser mantida pela **Concessionária** até o término da vigência do **Contrato**.

16.3. A **Garantia de Execução do Contrato** será atualizada pelo IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo.

16.4. A **Concessionária** permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais, independentemente da utilização da **Garantia de Execução do Contrato**.

16.5. A **Garantia de Execução do Contrato**, a critério da **Concessionária**, poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

16.5.1. caução em dinheiro;

16.5.2. fiança bancária, na forma do modelo que integra o **Anexo 5**;

16.5.3. seguro-garantia, cuja apólice deve observar, no mínimo, o conteúdo do **Anexo 6**; ou

16.5.4. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

16.6. Na hipótese de apresentação, pela **Concessionária**, de mais de uma modalidade de **Garantia de Execução do Contrato**, a **CODEVASF** deverá executá-las na ordem de preferência descrita na Cláusula 16.5, até contemplar a integralidade do valor devido, limitado ao montante total da **Garantia de Execução do Contrato**.

16.7. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira responsabilidade da

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Concessionária mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o **Prazo do Contrato**, devendo para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias com no mínimo 1 (um) mês de antecedência ao vencimento das garantias.

16.7.1. Qualquer modificação no conteúdo da carta de fiança ou do seguro-garantia deve ser previamente submetida à aprovação da **CODEVASF**.

16.7.2. A **Concessionária** deverá encaminhar à **CODEVASF**, na forma da regulamentação vigente, documento comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados pelo IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo.

16.8. Se apresentada na modalidade de título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, a **Garantia de Execução do Contrato** deverá estar de acordo com a Lei Federal n.º 14.770/2023 e com as condições vigentes estipuladas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

16.9. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no **Contrato** e na regulamentação vigente, a **Garantia de Execução do Contrato** poderá ser utilizada quando:

16.9.1. a **Concessionária** não realizar as obrigações de investimentos previstas no **Caderno de Encargos** ou nos projetos executivos e memoriais descritivos aprovados pela **CODEVASF**, ou as intervenções necessárias ao atendimento dos **Parâmetros de Desempenho** ou dos **Parâmetros Técnicos**, ou executá-las em desconformidade com o estabelecido;

16.9.2. a **Concessionária** não proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas, na forma do **Contrato**;

16.9.3. a **Concessionária** não efetuar o pagamento das parcelas de Outorga de CDRU na data do vencimento;

16.9.4. a **Concessionária** não efetuar, no prazo devido, quaisquer indenizações ou outras obrigações pecuniárias de sua responsabilidade relacionadas à **Concessão**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

16.10. A **Garantia de Execução do Contrato** também poderá ser executada sempre que a **Concessionária** não adotar providências para sanar inadimplemento de obrigação legal, contratual ou regulamentar, após prévia notificação pela **CODEVASF**, na forma da regulamentação vigente, o que não eximirá a **Concessionária** das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo **Contrato**.

16.11. Sempre que a **CODEVASF** utilizar a **Garantia de Execução do Contrato**, a **Concessionária** deverá proceder à reposição do valor utilizado, recompondo o seu montante integral no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data de sua utilização, sendo que, durante este prazo, a **Concessionária** não estará eximida das responsabilidades que lhe sejam atribuídas pelo **Contrato**.

17. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACESSO À ÁREA CONCEDIDA

17.1. No **Prazo da Concessão**, e sem prejuízo das demais obrigações de prestar as informações estabelecidas no **Contrato**, no **Caderno de Encargos** e na legislação aplicável, a **Concessionária** deverá:

17.1.1. dar conhecimento imediato à **CODEVASF** de todo e qualquer fato que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da **Concessão**, apresentando, por escrito e no prazo máximo de 1 (um) mês a contar da ocorrência, relatório detalhado sobre esse fato, incluindo, se for o caso, pareceres técnicos, com as medidas adotadas para sanar o problema;

17.1.2. apresentar à **CODEVASF**, no prazo por ela estabelecido, informações adicionais ou complementares que essa venha formalmente solicitar;

17.1.3. apresentar à **CODEVASF**, na periodicidade por ela estabelecida, relatório com informações detalhadas sobre:

17.1.3.1. o estado de conservação da **Infraestrutura de Irrigação**;

17.1.3.2. o acompanhamento ambiental;

17.1.3.3. a execução das obras e dos serviços da **Concessão**;

17.1.3.4. o desempenho de suas atividades relacionadas à operação, conservação e manutenção da **Infraestrutura de Irrigação**;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

17.1.3.5. o desempenho de suas atividades relacionadas à exploração agrícola da área concedida;

17.1.3.6. os **Bens da Concessão**, inclusive os **Bens Reversíveis** ao **Poder Concedente**, no que concerne à descrição do seu estado, valor e seu efetivo controle durante todo o período de exploração.

17.2. Incumbe à **Concessionária** informar às autoridades quaisquer atos ou fatos ilícitos de que tenha conhecimento em razão das atividades objeto da **Concessão**.

17.3. Mediante prévia comunicação, a **CODEVASF**, ou terceiro por ela autorizado, terá acesso à área concedida e aos **Bens da Concessão** para realizar pesquisas de campo, estudos de interesse público, entre outros, desde que tais pesquisas e estudos não impactem e prejudiquem a execução do objeto deste **Contrato**.

18. FISCALIZAÇÃO PELA CODEVASF

18.1. Os poderes de fiscalização da execução do **Contrato** serão exercidos pela **CODEVASF**, diretamente ou mediante convênio.

18.2. Mediante prévia comunicação, a **CODEVASF**, ou terceiro por ela autorizado, terá acesso à área concedida e aos **Bens da Concessão** para exercer suas atribuições.

18.3. Mediante prévia comunicação, a **CODEVASF** terá acesso às instalações, aos documentos e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho da fiscalização.

18.4. Os órgãos de fiscalização e controle da **CODEVASF** são responsáveis pela supervisão, pela inspeção e pela auditoria do **Contrato**, bem como pela avaliação do desempenho da **Concessionária**, que poderão ser realizadas a qualquer tempo.

18.5. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações previstas serão aplicáveis e vincularão a **Concessionária**, observado recurso administrativo, com efeito suspensivo, eventualmente cabível.

18.6. A fiscalização da **CODEVASF** anotará, em termo próprio para o registro dos eventos, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à **Concessionária** para manifestação e regularização das faltas ou defeitos verificados.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

18.6.1. A não regularização injustificada, nos prazos estabelecidos, das faltas ou defeitos indicados no termo próprio para o registro de ocorrências configura infração contratual e ensejará a lavratura de auto de infração.

18.6.2. A violação, pela Concessionária, de preceito legal, contratual ou de resolução da **CODEVASF** implicará a lavratura do devido auto de infração, na forma regulamentar.

18.6.3. Caso a **Concessionária** não cumpra de forma injustificada as determinações da **CODEVASF** no âmbito da fiscalização, assistirá à **CODEVASF** a faculdade de proceder à correção da situação, diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por conta da **Concessionária**.

18.7. A **Concessionária**, sem prejuízo das penalidades aplicáveis, será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as obras e serviços pertinentes à **Concessão** em que se verificarem **Vícios Construtivos**, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos que forem fixados pela **CODEVASF**.

18.7.1. A **CODEVASF** poderá exigir que a **Concessionária** apresente um plano de ação para reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra ou serviço prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à **Concessão**, em prazo a ser estabelecido pela **CODEVASF**.

18.8. A **CODEVASF** vistoriará periodicamente a **Infraestrutura de Irrigação** e os demais **Bens da Concessão**, a fim de verificar constantemente seu estado e de forma a garantir que estará nas condições adequadas e previstas no **Contrato** e no **Caderno de Encargos** ou nos projetos executivos e memoriais descritivos aprovados pela **CODEVASF**, quando de sua reversão ao **Poder Concedente**.

18.9. Recebidas as notificações expedidas pela **CODEVASF**, a **Concessionária** poderá exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório. Durante todo o prazo da concessão, a **CODEVASF** acompanhará o alinhamento das atividades exploradas na concessão com os princípios e objetivos previstos na Política Nacional de Irrigação (Lei Federal n.º 12.787/2013).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

18.10. Anualmente, no 1.º dia útil correspondente ao prazo de 12 (doze) meses contados da emissão da **Ordem Inicial de Serviços** do **Contrato de CDRU**, e assim sucessivamente durante todo o prazo da concessão, a **Concessionária** deverá apresentar à **CODEVASF**:

18.10.1. Relatório demonstrando que a atuação da **Concessionária** é regida pelos princípios da Política Nacional de irrigação e se encontra alinhada a seus objetivos, conforme previsões contidas nos arts. 3.º e 4.º da Lei Federal n.º 12.787/2013.

18.10.2. Informações a respeito da agricultura irrigada praticada nas Etapas III e IV, em especial sobre os temas elencados no artigo 8.º da Lei Federal n.º 12.787/2013.

18.10.3. Plano de uso racional dos recursos hídricos disponíveis, incluindo os aspectos quantitativos e qualitativos associados à água e à tecnologia de irrigação, a ser validado e acompanhado pela **CODEVASF**, em linha com o artigo 19 da Lei Federal n.º 12.787/2013.

18.11. A apresentação da documentação listada na Cláusula 18.10 pela **Concessionária** deverá adotar diretrizes definidas pela **CODEVASF**, as quais deverão guardar coerência com a Lei Federal n.º 12.787/2013.

19. REMUNERAÇÃO

19.1. As fontes de receita da **Concessionária** serão aquelas decorrentes das atividades relacionadas à exploração agrícola da área concedida, de negócios associados à produção agropecuária, de serviços de fornecimento de água a terceiros, das **Receitas Acessórias** e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, exploradas por conta e risco da **Concessionária**, observadas as disposições deste **Contrato**.

20. RECEITAS ACESSÓRIAS

20.1. A **Concessionária** poderá explorar **Receitas Acessórias**, diretamente ou mediante a celebração de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que a exploração comercial pretendida não prejudique os padrões de segurança, qualidade e desempenho da implantação, operação e manutenção da **Infraestrutura de**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Irrigação e seja compatível com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao **Contrato**.

20.1.1. Todos os riscos e investimentos decorrentes da exploração de **Receitas Acessórias** serão de exclusiva responsabilidade da **Concessionária**, inclusive os prejuízos que resultem de sua execução.

20.1.2. Os investimentos adicionais realizados pela **Concessionária** para a exploração de **Receitas Acessórias** não serão considerados como investimentos vinculados a **Bens Reversíveis**, pelo que as regras contratuais relativas às indenizações por extinção antecipada do **Contrato** não são aplicáveis para estes investimentos.

20.1.2.1. São considerados investimentos adicionais aqueles realizados pela **Concessionária** para exploração de **Receitas Acessórias**, que excedam as exigências de investimentos necessários e suficientes para atendimento das condições e parâmetros deste **Contrato**.

20.2. Constituem **Receitas Acessórias** quaisquer receitas complementares, acessórias, alternativas e de projetos associados, caracterizadas por fontes que não sejam (i) provenientes da ocupação e exploração das **Áreas Irrigáveis** pela **Concessionária**; ou (ii) vinculadas à produção agropecuária, fornecimento de água para irrigação e negócios associados à produção agropecuária (tais como processamento de produção, aquisição, processamento e venda de produção agrícola para terceiros, beneficiamento do material produtivo, logística e correlatos).

20.3. Constituem exemplos de **Receitas Acessórias** a serem auferidas e aproveitadas pela **Concessionária** as decorrentes das seguintes atividades:

20.3.1. Locação de áreas não produtivas para instalação de equipamentos fotovoltaicos de geração distribuída;

20.3.2. Cessão onerosa de faixas de domínio e estradas internas para instalação de antenas e torres de telecomunicação e linhas de transmissão de energia; e

20.3.3. Locação de áreas marginais para instalação de centros de apoio logístico.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

20.4. A exploração de **Receitas Acessórias** pela **Concessionária** depende de prévia autorização por parte da **CODEVASF**.

20.5. Todas e quaisquer **Receitas Acessórias** auferidas pela **Concessionária** deverão ser compartilhadas com a **CODEVASF**, na forma da Cláusula 20.6.

20.6. A aprovação da exploração de **Receita Acessória** pela **CODEVASF** fica condicionada à apresentação pela **Concessionária** de Plano de Exploração que descreverá, pelo menos, o seguinte:

20.6.1. A atividade a ser explorada e sua caracterização;

20.6.2. O prazo de implantação da atividade a ser explorada;

20.6.3. Estudo Econômico-Financeiro da exploração da atividade;

20.6.4. Estimativa de Lucro Líquido da exploração da atividade;

20.6.5. Percentual da Receita Bruta da atividade a ser destinada à **CODEVASF**, aplicando-se o percentual referencial inicial de 20% (vinte por cento) do Lucro Líquido estimado.

20.7. O percentual referencial de compartilhamento do Lucro Líquido de **Receitas Acessórias** auferidas pela **Concessionária** poderá ser revisto e alterado, de comum acordo entre as **Partes**, unicamente caso a **Concessionária** demonstre que os investimentos realizados superaram a taxa interna de retorno (TIR) de atratividade.

20.8. A **CODEVASF** deverá avaliar o Plano de Exploração e o percentual da Receita Bruta a ser destinado à **CODEVASF**, no prazo de 1 (um) mês, prorrogável por igual período.

20.8.1. No prazo previsto na Cláusula anterior, a **CODEVASF** poderá solicitar esclarecimentos a respeito do Plano de Exploração, hipótese na qual o prazo ficará suspenso da data da comunicação à **Concessionária** até o recebimento da resposta pela **CODEVASF**.

20.8.2. Eventual negativa da **CODEVASF** quanto à solicitação feita pela **Concessionária** deverá ocorrer de forma fundamentada e somente poderá se basear nas seguintes razões:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

20.8.2.1. Insuficiência e/ou inadequação do Plano de Exploração proposto;

20.8.2.2. Inviabilidade econômico-financeira, técnica ou jurídica da proposta;

20.8.2.3. Existência de riscos excessivos associados à exploração das **Receitas Acessórias**, em especial à adequada implantação, operação e manutenção da **Infraestrutura de Irrigação**;

20.8.2.4. Inadimplemento da **Concessionária** em relação às obrigações do **Contrato**; e,

20.8.2.5. Razões de interesse público de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da **CODEVASF**.

20.8.3. Caso a **CODEVASF** não se manifeste no prazo previsto na Cláusula 20.7, considera-se deferida a solicitação da **Concessionária**, nas condições propostas.

20.9. A **Concessionária** deverá manter contabilidade específica de cada contrato gerador das **Receitas Acessórias**, com detalhamento das receitas, custos e resultados líquidos.

20.10. A **Concessionária** deverá apresentar mensalmente, até o último dia útil do mês, o valor da Receita Bruta destinado à **CODEVASF**.

20.11. A **CODEVASF** deverá aprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias o valor de Receita Bruta destinado à **CODEVASF**.

20.12. A **Concessionária** deverá realizar o pagamento do valor da Receita Bruta destinado à **CODEVASF** no prazo de 30 (trinta) dias contados da aprovação do valor pela **CODEVASF**.

20.13. O contrato atinente às **Receitas Acessórias** terá natureza privada e vigência limitada ao término deste **Contrato**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

20.14. A obrigação de a **Concessionária** compartilhar as receitas acessórias prevista na Cláusula 20.6 cessará com a transferência de propriedade da totalidade das **áreas qualificáveis** à **Concessionária**, nos termos da Cláusula 14.

20.15. Os convênios e autorizações para utilização, por entidades prestadoras de serviços públicos, da área concedida deverão obedecer aos procedimentos regulamentares e disposições legais aplicáveis.

21. PENALIDADES

21.1. O descumprimento das disposições deste **Contrato** e seus **Anexos** e do **Edital** e seus **Anexos** ensejará a aplicação das penalidades previstas neste **Contrato** e nas demais disposições legais da **CODEVASF**, devendo ser observado o disposto nos arts. 164 a 173 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**.

21.2. Considera-se inadimplemento contratual por parte da **Concessionária** a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos específicos:

21.2.1. negligenciar, permitir ou manter-se inerte em face da ocupação das terras da **Área Irrigável** em desacordo com as atividades de exploração agrícola e com os parâmetros do **Caderno de Encargos**;

21.2.2. deixar de cumprir injustificadamente o cronograma, as especificações técnicas e **Parâmetros de Desempenho** definidos no **Caderno de Encargos** ou nos projetos executivos e memoriais descritivos aprovados pela **CODEVASF**;

21.2.3. deixar de cumprir injustificadamente os Parâmetros de Desempenho relativos à implantação da **Infraestrutura de Irrigação** definidos no **Caderno de Encargos**;

21.2.4. atrasar injustificadamente, por prazo superior a 30 (trinta) dias, a ocupação das **Áreas Irrigáveis**, nos termos do **Caderno de Encargos**;

21.2.5. deixar de obter quaisquer licenças e autorizações necessárias à consecução do objeto deste **Contrato**, por ações e omissões de sua responsabilidade;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

21.2.6. adotar práticas em desacordo com as técnicas agrícolas e agropecuárias recomendáveis ou com a legislação ambiental aplicável que acarretem a salinização ou danificação do solo, ou danos ao meio ambiente;

21.2.7. promover a fusão, cisão, incorporação ou qualquer outro processo de reorganização societária ou transferência do **Controle Acionário** da **Concessionária**, sem prévia aprovação do **Poder Concedente**;

21.2.8. formular pedido de falência, insolvência ou estado de liquidação;

21.2.9. ter decretada, a pedido de terceiros, a falência, a insolvência ou o estado de liquidação;

21.2.10. atrasar o cumprimento ou descumprir qualquer outra obrigação estabelecida no **Contrato** ou na legislação aplicável.

21.3. Caso a **Concessionária** incorra em alguma das situações mencionadas na Cláusula anterior, estará sujeita à aplicação de penalidades, incluindo:

21.3.1. advertência;

21.3.2. multa;

21.3.3. caducidade do **Contrato**;

21.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CODEVASF**, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

21.4. As penalidades eventualmente aplicadas à **Concessionária** deverão levar em conta a gravidade e a seriedade do inadimplemento, eventual reincidência ou contumácia da **Concessionária**, os efeitos danosos oriundos da infração, bem como a boa-fé, remediação ou mitigação por parte da **Concessionária**.

21.5. A **CODEVASF** comunicará a **Concessionária** quanto às irregularidades identificadas e solicitará providências, estabelecendo em dias úteis o prazo necessário para o saneamento ou justificativa do ocorrido.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

21.5.1. A **CODEVASF** analisará as justificativas apresentadas pela **Concessionária**, bem como os documentos que a instruem, e elaborará parecer técnico conclusivo quanto à ocorrência ou não de infração.

21.5.2. Caso as justificativas apresentadas pela **Concessionária** sejam sanadas, a **CODEVASF** encerrará a ocorrência e comunicará a **Concessionária**.

21.5.3. Caso as justificativas apresentadas pela **Concessionária** não sejam acatadas ou a irregularidade não seja sanada no prazo estabelecido, a **CODEVASF** deverá instaurar processo administrativo específico visando a apuração da conduta da **Concessionária**, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

21.6. As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar poderão ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia da **Concessionária**, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

21.7. Após o saneamento do processo administrativo, representado por fase de organização e providências a fim de eliminar eventuais vícios, irregularidades ou nulidades processuais, bem como a verificação da plausibilidade da sanção indicada, será emitida decisão contendo as razões para a aplicação da penalidade, se for o caso.

21.8. Caberá recurso, dirigido à autoridade competente que encaminhará o processo para manifestação da unidade orgânica gestora do **Contrato** e da Assessoria Jurídica, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da notificação da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CODEVASF**.

21.8.1. Caso a penalidade a ser aplicada diga respeito à suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CODEVASF**, o recurso deverá ser julgado pela Diretoria Executiva, independente do processo ser oriundo da Sede ou da Superintendência Regional.

21.9. Após o procedimento estabelecido na Cláusula anterior, o recurso será apreciado pela Autoridade Superior da **CODEVASF**, que poderá dar provimento ou não ao recurso.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

21.9.1. Em caso de provimento do recurso, a **CODEVASF** se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

21.9.2. Caso a Autoridade Superior não dê provimento ao recurso, não caberá novo recurso administrativo.

21.10. As sanções a serem aplicadas e sua respectiva dosimetria deverão estar de acordo com o disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**.

21.11. A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal à **Concessionária**, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha, determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservância ou reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

21.12. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:

21.12.1. descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar a aplicação de sanção mais grave; ou

21.12.2. inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério do **Poder Concedente**, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.

21.13. Considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução do **Contrato**, bem como não causem prejuízos à **CODEVASF**.

21.14. Ficará suspenso, temporariamente, de licitar e contratar com a **CODEVASF** pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no **Contrato**, bem como das cominações legais, nos termos do art. 166 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**, caso a **Concessionária**:

21.14.1. prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do **Contrato**;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

21.14.2. praticar atos fraudulentos na execução do **Contrato**;

21.14.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou

21.14.4. der causa à inexecução total ou parcial do **Contrato**.

21.15. O atraso injustificado na execução do **Contrato**, de acordo com os prazos estabelecidos no **Caderno de Encargos**, sujeitará o contratado a multa de mora, precedida de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, não impedindo que a **CODEVASF** converta em compensatória e promova a extinção unilateral do **Contrato** com a aplicação cumulada de outras sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**.

21.16. As multas variarão da seguinte forma, de acordo com a natureza e gravidade da infração cometida, conforme disposto no art. 169 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**:

21.16.1. para infrações leves será aplicado o percentual de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o Valor da Outorga da **CDRU**;

21.16.2. para infrações médias será aplicado o percentual de 0,6% (zero vírgula seis por cento) sobre o Valor da Outorga da **CDRU**;

21.16.3. para infrações graves será aplicado o percentual de 1% (um por cento) sobre o Valor da Outorga da **CDRU**; e

21.16.4. para infrações gravíssimas será aplicado o percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o Valor da Outorga da **CDRU**.

21.17. A gradação das penalidades observará a escala a seguir:

21.17.1. Caracteriza-se Infração Leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da **Concessionária** e das quais ela não se beneficie.

21.17.2. Caracteriza-se Infração Média quando:

21.17.2.1. decorrer de conduta inescusável da **Concessionária**, mas efetuada pela primeira vez, sem a ele trazer qualquer benefício ou proveito;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

21.17.2.2. deixar de realizar o pagamento da **Outorga** da **CDRU** após decorridos 30 (trinta) dias da prévia notificação da **CODEVASF**, sem a regularização das pendências.

21.17.3. Caracteriza-se Infração Grave quando:

21.17.3.1. a **Concessionária** tiver agido com má-fé;

21.17.3.2. da infração decorrer benefício direto ou indireto para a **Concessionária**;

21.17.3.3. se a **Concessionária** for reincidente no cometimento de infração média;

21.17.3.4. forem descumpridas as condições mínimas definidas no **Caderno de Encargos** ou ocorrer omissão quando do descumprimento de referidas condições no decorrer da exploração agrícola;

21.17.3.5. houver prejuízo econômico significativo para o **Poder Concedente**;

21.17.3.6. deixar a **Concessionária** de realizar o pagamento da **Outorga da CDRU** após decorridos 120 (cento e vinte) dias da notificação da **CODEVASF** de que trata o prazo inicial da infração média, sem a regularização das pendências.

21.17.4. Caracteriza-se Infração Gravíssima quando:

21.17.4.1. o **Poder Concedente** constatar, diante das circunstâncias do ato praticado pela **Concessionária**, que seu comportamento se reveste de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar gravemente, efetiva ou potencialmente, o meio ambiente ou o erário público;

21.17.4.2. a **Concessionária** não contratar ou mantiver em vigor a **Garantia de Execução do Contrato** e os seguros exigidos no **Contrato**;

21.17.4.3. a **Concessionária** deixar de realizar o pagamento da **Outorga da CDRU** após decorridos 180 (cento e oitenta) dias da

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

notificação da **CODEVASF** de que trata o prazo inicial da infração grave, sem a regularização das pendências;

21.17.4.4. a **Concessionária** deixar de efetuar as compensações e mitigações ambientais previstas neste **Contrato**;

21.17.4.5. a Concessionária deixar de ocupar a **Área Irrigável** nas condições estabelecidas no **Caderno de Encargos**.

21.18. As multas aplicadas não podem ser inferiores a 0,3% (três décimos por cento) nem superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do Valor da Outorga da **CDRU**, podendo ser aplicados os agravantes e os atenuantes descritos nos arts. 170 e 171 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**.

21.19. Caso a **Concessionária** não proceda ao pagamento das multas referidas na Cláusula 21.17 no prazo de 10 (dez) dias do recebimento de notificação, com a decisão administrativa final, enviada pela **CODEVASF**, esta utilizará a **Garantia de Execução do Contrato**.

21.20. Em qualquer caso, o processo administrativo de aplicação de penalidades observará o disposto na Lei Federal n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como, em qualquer situação, na legislação posterior a esta.

21.21. A aplicação das multas aludidas nas Cláusulas anteriores não impede a caducidade do **Contrato**, observados os procedimentos nele previstos, ou a aplicação de outras sanções nele previstas.

21.22. O débito originado de processo administrativo de aplicação de multa transitado em julgado, não quitado pela **Concessionária** e não coberto pela **Garantia de Execução do Contrato**, poderá ser inscrito no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN) até que haja o seu efetivo pagamento.

21.23. A pena de suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a **CODEVASF** poderá ser aplicada, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, no caso de práticas reiteradas de infrações contratuais ou regulamentares, incluindo aquelas que ensejam aplicação da pena de caducidade, além das situações previstas na legislação e regulamentação aplicável.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

21.24. A penalidade prevista na Cláusula 21.23 alcança também o **Controlador** da Concessionária e não poderá ser aplicada por prazo superior a 2 (dois) anos.

21.25. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), sem prejuízo das multas previstas neste **Contrato** e das demais cominações legais.

22. ALOCAÇÃO DE RISCOS

22.1. Com exceção das hipóteses da Cláusula 22.2, a **Concessionária** é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à **Concessão**, inclusive pelos seguintes riscos:

22.1.1. Erros de projeto;

22.1.2. Erros nos projetos decorrentes da imprecisão e equívocos das informações recebidas do **Poder Concedente** durante a **Licitação**;

22.1.3. Constatação de **Vícios Construtivos** e inadequações das obras realizadas pela **Concessionária** decorrentes de erros e/ou desacordo na execução dos projetos aprovados pelo **Poder Concedente**;

22.1.4. Atraso na execução dos investimentos contratualmente previstos, por fatos não imputáveis ao **Poder Concedente**, implicando na postergação da disponibilização das infraestruturas necessárias à implantação do projeto;

22.1.5. Ocorrência de acidentes estruturais em razão da qualidade do solo e do subsolo ou, ainda, em decorrência da ocorrência de precipitações pluviométricas;

22.1.6. Adoção de providências tardias pela **Concessionária** que levem ao atraso ou à não obtenção das licenças e autorizações ambientais;

22.1.7. Atraso no cumprimento das condicionantes ambientais por fatos não imputáveis ao **Poder Concedente** ou a órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;

22.1.8. Variações nos índices pluviométricos que resultem na diminuição da vazão e interrupção de suprimento de água para irrigação da área concedida;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

22.1.9. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais por fatos geradores posteriores à transferência de licenciamento ambiental;

22.1.10. Interrupção de suprimento de água para irrigação da área concedida;

22.1.11. Não obtenção, renovação e/ou ampliação da atual outorga de direito de uso da água para atender a demanda hídrica necessária para o abastecimento do **Sistema de Irrigação** das Etapas III e IV do **PPI** Jaíba;

22.1.12. Suspensão parcial ou total da outorga de direito de uso da água para: i) atender a situações de calamidade; ii) prevenir ou reverter grave degradação ambiental; e iii) atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas;

22.1.13. Danos causados a terceiros durante a implantação da **Infraestrutura de Irrigação** na área da **Concessão**;

22.1.14. Acidentes ocorridos com empregados da **Concessionária**;

22.1.15. Alteração das especificações dos serviços da **Concessão** por solicitação da **Concessionária**;

22.1.16. Deficiências decorrentes de defasagem tecnológica da infraestrutura da **Concessão**;

22.1.17. Manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a execução das obras ou levem ao atraso da ocupação da área concedida por:

22.1.17.1. até 15 (quinze) dias, sucessivos ou não, a cada período de 12 (doze) meses contados da **Data de Eficácia**, caso as perdas e danos causados por tais eventos não sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil por, no mínimo, duas seguradoras, considerando o prazo de um ano antes da data da ocorrência; e

22.1.17.2. até 90 (noventa) dias a cada período de 12 (doze) meses contados da **Data de Eficácia**, se as perdas e danos causados por tais

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

eventos se sujeitarem à cobertura de seguros oferecidos no Brasil por, no mínimo, duas seguradoras, considerando o prazo de um ano antes da data da ocorrência.

22.1.18. Degradação, vandalismo e demais fatos que afetam os bens integrantes da **Concessão**;

22.1.19. Embargos das obras ou atividades, por fatos imputáveis à **Concessionária**;

22.1.20. Riscos relacionados à exploração agrícola e agropecuária da área concedida, inclusive variações de preços de insumos e produtos;

22.1.21. Atraso na preparação da área concedida para a exploração agrícola e agropecuária;

22.1.22. Variações de produtividade e quebra de safras;

22.1.23. **Receitas Acessórias** em desacordo com as projeções da **Concessionária**;

22.1.24. Modificação na legislação tributária do Imposto de Renda ou de tributos que incidam diretamente nas receitas da **Concessionária**, inclusive sobre o seu lucro, incluindo eventuais alterações resultantes de impactos da reforma tributária;

22.1.25. Introdução de novas exigências legais, regulamentares ou modificação de planos, programas ou qualquer norma regulamentar do **Poder Concedente** ou outra entidade pública que impacte as receitas da **Concessionária**;

22.1.26. Ocorrência de caso fortuito, força maior ou sujeições imprevistas que impactem a concessão, com exceção daquelas com impacto sobre os **Bens Reversíveis**, independentemente de o fato gerador ser segurável no Brasil;

22.1.27. Ocorrência de caso fortuito, força maior ou sujeições imprevistas que impactem os Bens Reversíveis, desde que o fato gerador seja segurável no Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

por, no mínimo, duas seguradoras, considerando o prazo de um ano anterior à data de ocorrência;

22.1.28. Aumento dos custos de materiais, insumos e equipamentos essenciais para a implantação da **Infraestrutura de Irrigação**;

22.1.29. Aumento dos custos operacionais e de manutenção;

22.1.30. Atraso e/ou não obtenção dos recursos e financiamentos necessários à execução do objeto do **Contrato**;

22.1.31. Variação das taxas de câmbio;

22.1.32. Aumento do custo de capital, inclusive o resultante de aumentos das taxas de juros e de variação cambial;

22.1.33. Inflação de um determinado período superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste dos valores previstos no **Contrato** para o mesmo período;

22.1.34. Investimentos, custos e despesas para realização de serviços que gerem **Receitas Acessórias**;

22.1.35. Custos com ações judiciais de terceiros contra a **Concessionária** ou subcontratadas decorrentes da **Concessão**, salvo se por fatos imputáveis ao **Poder Concedente**;

22.1.36. Desabastecimento de água às Etapas III e IV do **PPI** Jaíba, relacionados a falhas verificadas nas Etapas I e II do **PPI** Jaíba, independentemente de a **Concessionária** ter exercido seu direito de incorporação dos serviços de gestão, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum pertencente às Etapas II do **PPI** Jaíba, nos termos da Cláusula 5.1;

22.1.37. 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas relativas ao **Comitê de Resolução de Conflitos**, conforme estabelecido na Cláusula 33.3.7.

22.2. O **Poder Concedente** é responsável pelos seguintes riscos relacionados à **Concessão**:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

22.2.1. Alteração contratual unilateral por iniciativa do **Poder Concedente** que importe em variação dos custos ou receitas da concessão e que afetem a implantação e operação dos **Bens Reversíveis** do **Contrato**;

22.2.2. Alteração de projetos referentes aos **Bens Reversíveis** pelo **Poder Concedente**, após a sua respectiva aprovação;

22.2.3. Demora na realização da vistoria e nos procedimentos de recebimento, pelo **Poder Concedente**, das obras sob responsabilidade da **Concessionária**, tendo como consequência exclusiva a postergação dos prazos de cumprimento de obrigações contratuais, na proporção do atraso incorrido;

22.2.4. Atraso dos órgãos competentes na emissão de licenças e autorizações que acarretem atraso na execução dos investimentos contratualmente previstos, implicando na postergação da disponibilização da **Infraestrutura de Irrigação**, tendo como consequência exclusiva a postergação dos prazos de cumprimento de obrigações contratuais, na proporção do atraso incorrido;

22.2.5. Vícios ocultos nas áreas e bens preexistentes da **Concessão** e vinculados à sua manutenção e operação, que obstem à implantação, operação e manutenção da **Infraestrutura de Irrigação**, nos termos da cláusula 13.2, bem como à ocupação e exploração de terras, em sua plenitude, pela **Concessionária**;

22.2.6. Atraso no cumprimento das condicionantes ambientais por fatos imputáveis ao **Poder Concedente** ou a órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, tendo como consequência exclusiva a postergação dos prazos de cumprimento de obrigações contratuais, na proporção do atraso incorrido;

22.2.7. Atrasos nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças e autorizações ambientais quando os prazos de análise do órgão ambiental responsável pela emissão das licenças e autorizações ultrapassarem as previsões legais, tendo como consequência exclusiva a postergação dos prazos de cumprimento de obrigações contratuais, na proporção do atraso incorrido;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

22.2.8. Multas por descumprimentos de eventuais Termos de Compromissos ou congêneres, assinados pelo **Poder Concedente** ou seus contratados, no âmbito das compensações ambientais por fatos, ações e omissões anteriores à assinatura do **Contrato**;

22.2.9. Descumprimento das condições de auto de infração por fatos, ações e omissões anteriores à assinatura do **Contrato**;

22.2.10. Eventual Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), lavratura de auto de infração/autuações, suspensão ou cancelamento de licença por descumprimento de condicionantes ou de atividades do processo de licenciamento por fatos anteriores à assinatura do **Contrato** praticados pelo **Poder Concedente** ou seus contratos ou de regularização inexequível pós-assinatura do **Contrato**;

22.2.11. Invasão de terras do perímetro de irrigação por terceiros, em razão de atraso na adoção de ações pelo **Poder Concedente** ou inação para preservação de integridade e posse, por eventos anteriores à entrega das áreas;

22.2.12. Atraso do **Poder Concedente**, superior a 30 (trinta) dias, na análise e aprovação da recuperação dos passivos ambientais anteriores à assinatura do **Contrato**;

22.2.13. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais anteriores à transferência do licenciamento ambiental;

22.2.14. Observadas as disposições das Cláusulas 10 e 14, atrasos na edição dos decretos necessários à desapropriação da área concedida e atrasos nas demais providências necessárias à efetivação das desapropriações que não sejam imputáveis à **Concessionária**, tendo como consequência exclusiva a postergação dos prazos de cumprimento de obrigações contratuais, na proporção do atraso incorrido;

22.2.15. Atrasos do **Poder Concedente** que impeçam ou atrasem a posse direta da área concedida pela **Concessionária**, tendo como consequência exclusiva a postergação dos prazos de cumprimento de obrigações contratuais, na proporção do atraso incorrido;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

22.2.16. Alteração das especificações das obras e serviços da **Concessão** por solicitação do **Poder Concedente** ou de outra entidade pública;

22.2.17. Manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a execução das obras ou levem ao atraso da ocupação da área concedida, quando tais eventos excederem os períodos estabelecidos na Cláusula 22.1., hipótese na qual a responsabilidade do **Poder Concedente** se resume ao período excedente aos referidos prazos da aludida Cláusula;

22.2.18. Embargos das obras ou atividades, por fatos não imputáveis à **Concessionária**, tendo como consequência exclusiva a postergação dos prazos de cumprimento de obrigações contratuais, na proporção do atraso incorrido;

22.2.19. Alteração na legislação federal, estadual ou municipal ou de entendimento jurisprudencial que implique a criação, modificação ou majoração ou extinção de tributos, no aumento de encargos trabalhistas e/ou previdenciários, ou que gere novos ônus a serem suportados pela **Concessionária** exclusivamente em relação à implantação ou operação dos **Bens Reversíveis**;

22.2.20. Impactos da reforma tributária verificados no âmbito dos investimentos realizados pela **Concessionária** na infraestrutura de uso comum das Etapas III e IV, exclusivamente em relação à implantação ou operação dos **Bens Reversíveis**;

22.2.21. Fato do príncipe ou fato da administração que gere novos ônus a serem suportados pela **Concessionária** exclusivamente em relação à implantação ou operação dos **Bens Reversíveis**.

22.2.22. Ocorrência de caso fortuito, força maior ou sujeições imprevistas que impactem exclusivamente os **Bens Reversíveis** da **Concessão**, desde que o fato gerador não seja segurável no Brasil, considerando o prazo de um ano anterior à data de ocorrência por, no mínimo, duas seguradoras.

22.3. A **CODEVASF** poderá realizar a contratação de auditoria externa, às suas próprias expensas, respeitado o rito previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**, para verificar o impacto da reforma tributária, na situação descrita na Cláusula 22.2.20.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

22.4. Alternativamente, a **CODEVASF** poderá se valer de auditoria externa, contratada para a mesma finalidade descrita na Cláusula anterior, selecionada a partir de lista tríplice de empresas apresentada pela **Concessionária**, com comprovada reputação e imparcialidade perante as **Partes**, bem como indicação dos respectivos honorários para a realização dos serviços contratados.

22.4.1. A **CODEVASF** poderá recusar as empresas indicadas pela **Concessionária**, desde que apresente justificativa para tanto, devendo ser apresentada, por mais uma única vez, nova lista tríplice para seleção da auditoria externa a ser contratada.

22.4.2. A remuneração da auditoria externa será realizada pela **Concessionária**, por meio da dedução do valor correspondente aos honorários devidos da(s) parcela(s) vincenda(s) de Outorga.

22.5. A **Concessionária** declara:

22.5.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no **Contrato**; e

22.5.2. ter levado tais riscos e seu alcance em consideração na formulação de sua **Proposta Financeira**.

22.6. A **Concessionária** não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no **Contrato** venham a se materializar, devendo arcar integralmente com eventuais custos ou prejuízos resultantes dos respectivos eventos.

23. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

23.1. Cabimento da Recomposição

23.1.1. Sempre que atendidas as condições do **Contrato** e mantida a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

23.1.2. A **CODEVASF** deverá efetuar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando cabível, nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste **Contrato**.

23.1.3. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por eventos decorrentes de riscos imputados à **Concessionária**, descritos neste **Contrato**.

23.1.3.1. Também não caberá a recomposição se ficar caracterizado que os impactos motivadores do pedido por parte da **Concessionária** poderiam ter sido neutralizados por ela; ou quando da ocorrência de negligência, imperícia e/ou imprudência na execução do objeto da **Concessão**; ou de qualquer forma a **Concessionária** tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilíbrio.

23.1.3.2. Os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não poderão alterar a alocação de riscos originalmente prevista no **Contrato**.

23.2. Apresentação do Pleito e Procedimento para a Recomposição

23.2.1. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado por requerimento da **Concessionária** ou por determinação do **Poder Concedente**.

23.2.2. Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado por requerimento da **Concessionária**, este deverá constar de requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os documentos necessários à demonstração do cabimento do pleito, inclusive quanto a:

23.2.2.1. Identificação precisa do **Evento de Desequilíbrio**, acompanhado de evidência da responsabilidade do **Poder Concedente**.

23.2.2.2. Projeção de **Fluxo de Caixa Marginal** decorrente do **Evento de Desequilíbrio**, se aplicável, considerando: (i) os fluxos marginais, positivos ou negativos, calculados com base na diferença entre as situações com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessários à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

23.2.2.3. Detalhamento dos custos, diretos e indiretos, incorridos pela **Concessionária**, decorrentes do evento que deu origem ao pleito.

23.2.2.4. Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos impactos do evento gerador do desequilíbrio sobre o fluxo de caixa da **Concessionária**.

23.2.3. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro via **Fluxo de Caixa Marginal** ocorrerá apenas nas hipóteses de inclusão e exclusão de obras no **Contrato de Concessão**.

23.2.4. Nas hipóteses em que aplicável o **Fluxo de Caixa Marginal**, para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, deverão ser utilizadas as melhores informações disponíveis, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos resultantes do **Evento de Desequilíbrio**, por meio das melhores referências de preço do setor público e/ou do setor privado disponíveis no momento do pleito e, na indisponibilidade de informações mais atuais e a critério do **Poder Concedente**, das projeções realizadas par ocasião da **Licitação**.

23.2.5. O reequilíbrio poderá ser calculado antes ou depois do efetivo impacto do evento que ensejou o desequilíbrio no fluxo financeiro da **Concessionária**, sendo, para tanto, calculado o Valor Presente dos fluxos de desequilíbrios, na data da avaliação.

23.2.6. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do Valor Presente de que trata a Cláusula 23.2.5 será composta pela média dos últimos 3 (três) meses da taxa bruta de juros de venda das Notas do Tesouro Nacional – Serie B (NTN-B), *ex-ante* a dedução do Imposto de Renda, com prazo aproximado de 10 (dez) anos de vencimento, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do Evento de Desequilíbrio no fluxo de caixa da Concessionária, acrescida de um prêmio de risco de 1,77% a.a. (um vírgula setenta e sete por cento ao ano).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

23.2.6.1. Quando os fluxos de caixa do negócio a que se refere a Cláusula 23.2.2 forem apurados em reais (R$) correntes, a Taxa de Desconto deverá incorporar o **IPCA**.

23.2.7. Na avaliação do pleito iniciado por requerimento da **Concessionária**, o **Poder Concedente** poderá, a qualquer tempo, solicitar laudos técnicos econômicos específicos, elaborados par entidades independentes.

23.2.8. A critério do **Poder Concedente**, poderá ser realizada, por intermédio de entidade independente, especializada e com capacidade técnica publicamente reconhecida, auditoria para constatação da situação que ensejou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.

23.2.9. O **Poder Concedente** terá livre acesso a informações, bens e instalações da **Concessionária** ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela **Concessionária**.

23.2.10. Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do pedido de reequilíbrio correrão exclusivamente por conta da parte que houver iniciado o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, independentemente da procedência do pleito ao final.

23.2.11. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pelo **Poder Concedente**, se aplicável, deverá ser objeto de comunicação à **Concessionária**, acompanhada de cópia dos laudos e estudos pertinentes. Não havendo manifestação pela **Concessionária** no prazo consignado na comunicação, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, a omissão será considerada como concordância em relação ao mérito da proposta do **Poder Concedente**.

23.2.12. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pela **CODEVASF** ou **Concessionária**, e não previstos no **Contrato**, incluindo aqueles mencionados na Cláusula 5.1, a **CODEVASF** poderá requerer à Concessionária, previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a elaboração de estudo de viabilidade e projeto das obras e serviços.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

23.2.13. Decorridos 90 (noventa) dias após a apresentação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por requerimento da **Concessionária** e não sendo encontrada solução amigável, aplicar-se-á o disposto na Cláusula 33.

23.3. Meios para a Recomposição

23.3.1. Ao final do procedimento indicado na Cláusula anterior, caso a recomposição tenha sido julgada cabível, a **CODEVASF** deverá adotar, a seu exclusivo critério, uma ou mais formas de recomposição que julgar adequadas, que será formalizada em termo aditivo, incluindo, mas não se limitando a:

23.3.1.1. prorrogação do **Prazo da Concessão**, em conformidade com a Cláusula 6.9;

23.3.1.2. redução do Valor da Outorga da CDRU;

23.3.1.3. modificação ou postergação de obrigações contratuais da **Concessionária**;

23.3.1.4. pagamento à **Concessionária**, pelo **Poder Concedente**, de valor correspondente aos investimentos, custos ou despesas adicionais com os quais tenha concorrido ou de valor equivalente à perda de receita efetivamente advinda, levando-se em consideração os efeitos calculados conforme o procedimento desta Cláusula;

23.3.1.5. combinação das modalidades anteriores ou outros meios permitidos pela legislação a critério do **Poder Concedente**.

23.3.2. O pagamento à **Concessionária** pelo **Poder Concedente** deverá observar o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, em especial em seus arts. 15 e 16, dependendo ainda de manifestação expressa do órgão ministerial competente.

24. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

24.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades, a **Concessionária** deverá executar as obras e os serviços da **Concessão**, conforme estabelecido neste **Contrato** e no **Caderno de Encargos**, por si ou por meio de terceiros, por sua conta e risco.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

24.2. Os terceiros contratados pela **Concessionária** deverão ser dotados de higidez financeira, competência e habilidade técnica, sendo a **Concessionária** direta e indiretamente responsável perante o **Poder Concedente** por quaisquer problemas ou prejuízos decorrentes da falta dos referidos atributos.

24.3. A **CODEVASF** poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a contratação de terceiros para a execução das obras e dos serviços da **Concessão**.

24.4. O fato de a existência de contratos com terceiros ter sido levada ao conhecimento da **CODEVASF** não exime a **Concessionária** do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes do **Contrato** e não acarreta qualquer responsabilidade para a **CODEVASF**.

24.5. Os contratos entre a **Concessionária** e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o **Poder Concedente**, observado o previsto na Cláusula 18.3.

24.6. A **Concessionária** é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do **Contrato**, bem como da contratação de terceiros.

25. CESSÃO DE ÁREAS PARA TERCEIROS

25.1. É facultado à **Concessionária** ceder áreas internas à área objeto de **CDRU** a empresas agrícolas e agropecuárias, a agricultores integrados ou às suas cooperativas, desde que atendidas as condições de qualificação elencadas nesta Cláusula.

25.2. A Concessionária deverá submeter os candidatos à cessão de áreas para prévia aprovação da **CODEVASF**, por meio da apresentação de dossiê individualizado de cada proponente à cessão.

25.3. A aprovação da **CODEVASF** estará condicionada estritamente à observância dos critérios e documentação a seguir discriminados:

25.3.1. Condições para ser elegível à cessão:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

25.3.1.1. a cessão poderá ser efetivada com Pessoa Física ou entidades civis organizadas sob a forma de Pessoa Jurídica, com ou sem fins lucrativos;

25.3.1.2. É vedada a indicação de Pessoa Física, proponente à cessão, nos casos de: (i) empregados ou ocupantes de função gratificada na **CODEVASF** e (ii) estar inscrita no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN;

25.3.1.3. É vedada a indicação de Pessoa Jurídica, proponente à cessão, nos casos de: (i) estar inscrita no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN; (ii) que responda a processo de falência; (iii) empresa cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na **CODEVASF**; e (iv) empresa que tenha sido declarada inidônea, por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta ou indireta.

25.3.2. Habilitação jurídica:

25.3.2.1. Pessoa Física:

25.3.2.1.1. Cédula de Identidade;

25.3.2.1.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

25.3.2.1.3. Certidão (negativa ou positiva com efeito negativa) expedida conjuntamente pela secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

25.3.2.2. Pessoa Jurídica:

25.3.2.2.1. Registro comercial no caso de empresa individual;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

25.3.2.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

25.3.2.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

25.3.2.2.4. Certidão (negativa ou positiva com efeito de negativa) expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

25.3.2.2.5. Certificado de regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei 8.036/1990, art.27, alínea “a”.

25.4. A cessão de áreas a terceiros pela **Concessionária**, inclusive a sua remuneração, será objeto de livre negociação entre as partes e reger-se-á pelo Direito Privado, devendo ser observado o disposto na Cláusula 13.10.

25.5. A cessionária deverá cumprir com todas as exigências impostas aos irrigantes do **PPI Jaíba** pela **CODEVASF**.

25.6. A **Concessionária** continuará responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais mesmo nas áreas cedidas.

26. CAPITAL SOCIAL

26.1. A Concessionária é uma **SPE**, na forma de sociedade por ações, constituída de acordo com a lei brasileira, com a finalidade exclusiva de implantar a **Infraestrutura de Irrigação** e explorar economicamente a área concedida por meio de empreendimento agrícola e outras atividades acessórias.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

26.2. O capital social da **SPE**, subscrito no valor mínimo R$ 172.403.860,89 (cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), como uma das condições para assinatura do **Contrato**, nos termos da Cláusula 17.2.4. do **Edital**, deverá ser integralizado da seguinte forma:

26.2.1. R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), como uma das condições para assinatura do **Contrato**;

26.2.2. No valor mínimo de R$ 44.221.158,27 (quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) do capital social subscrito restante, em até 10 (dez) dias úteis contados após a emissão de Declaração de Utilidade Pública – DUP em relação *(i)* às áreas nas quais será implantada a **Infraestrutura de Irrigação**, incluindo a **Área Irrigável** e **Área Não Irrigável** do Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV); *(ii)* bem como as áreas correspondentes às unidades parcelares das Etapas III e IV;

26.2.3. No valor mínimo de R$ 103.182.702,62 (cento e três milhões, cento e oitenta e dois mil, setecentos e três dois reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao percentual de 70% (setenta por cento) do capital social subscrito restante, em até 10 (dez) dias úteis contados após a data de obtenção das Licenças de Instalação (LI) pela **Concessionária**.

26.3. A **SPE** não poderá, durante o **Prazo do Contrato**, reduzir o seu capital social abaixo dos valores especificados sem prévia e expressa autorização da **CODEVASF**.

26.4. Se houver perdas que reduzam o patrimônio líquido da **Concessionária** a um valor inferior à terça parte do capital social, seu patrimônio líquido deverá ser aumentado até o valor equivalente, no mínimo, à terça parte do capital social, em até 4 (quatro) meses contados da data de encerramento do exercício social.

26.4.1. O valor do capital social será atualizado pelo **IPCA** para fins de cálculo da terça parte.

26.4.2. Nos últimos 2 (dois) anos da **Concessão**, o prazo para recomposição do capital social da **Concessionária**, descrito na Cláusula 26.4, será de 2 (dois) meses.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

27. CONTROLE SOCIETÁRIO

27.1. Em qualquer hipótese, a transferência do **Controle** da **Concessionária** estará condicionada à prévia autorização da **CODEVASF**, sob pena de caducidade da **Concessão**, conforme disposto na Lei Federal n.º 8.987/1995.

27.2. Caracterizam-se como alteração de **Controle** as seguintes operações, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista na Cláusula 27.1:

27.2.1. qualquer mudança, direta ou indireta, no **Controle** ou grupo de **Controle** que possa implicar alteração do quadro de pessoas que exercem a efetiva gestão dos negócios da **Concessionária**;

27.2.2. quando a **Controladora** deixar de deter, direta ou indiretamente, a maioria do capital votante da **Concessionária**;

27.2.3. quando a **Controladora**, mediante acordo, contrato ou qualquer outro instrumento, cede, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, a terceiros, poderes para condução efetiva das atividades sociais ou de funcionamento da **Concessionária**; e

27.2.4. quando a **Controladora** se retira, direta ou indiretamente, do **Controle** da **Concessionária**.

28. FINANCIAMENTO

28.1. A **Concessionária** é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à exploração da **Concessão**, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no **Contrato**.

28.2. A **Concessionária** deverá apresentar à **CODEVASF** cópia dos contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, bem como quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura e emissão, conforme o caso.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

28.3. A **Concessionária** não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para eximir-se, total ou parcialmente, das obrigações assumidas no **Contrato**.

29. ASSUNÇÃO DO CONTROLE OU DA ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA PELOS FINANCIADORES

29.1. Os contratos de financiamento da **Concessionária** poderão outorgar aos **Financiadores**, de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o direito de assumir o **Controle** da **Concessionária** ou sua administração temporária em caso inadimplemento contratual pela **Concessionária** dos referidos contratos de financiamento ou deste **Contrato**.

29.2. A assunção conferida na Cláusula anterior poderá ocorrer no caso de inadimplemento, pela **Concessionária**, de obrigações do **Contrato**, nos casos em que o inadimplemento inviabilize ou coloque em risco a **Concessão**.

29.3. Após a realização regular do correspondente processo administrativo, mediante solicitação, a **CODEVASF** autorizará a assunção do Controle ou a administração temporária da **Concessionária** por seus **Financiadores**, com o objetivo de promover a reestruturação financeira da **Concessionária** e assegurar a continuidade da exploração da **Concessão**.

29.4. A autorização aos **Financiadores** será outorgada mediante comprovação por parte dos **Financiadores** de que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal previstos no **Edital**.

29.4.1. Os **Financiadores** ficarão dispensados de demonstrar idoneidade financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como instituição financeira no Brasil.

29.5. A assunção do **Controle** da **Concessionária** nos termos desta Cláusula não alterará as obrigações da **Concessionária** e dos **Financiadores** controladores perante o **Poder Concedente**.

30. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

30.1. A Concessão extinguir-se-á por:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

30.1.1. advento do termo contratual;

30.1.2. encampação;

30.1.3. caducidade;

30.1.4. rescisão;

30.1.5. anulação; ou

30.1.6. falência ou extinção da Concessionária.

30.2. Extinta a **Concessão**, serão revertidos ao **Poder Concedente** todos os **Bens Reversíveis**, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e cessarão, para a **Concessionária**, todos os direitos emergentes do **Contrato**.

30.3. Na extinção da **Concessão**, haverá imediata assunção dos serviços relacionados à **Concessão** pela **CODEVASF**, que ficará autorizada a ocupar as instalações e a utilizar todos os **Bens Reversíveis**.

30.4. De acordo com os prazos e condições estabelecidos pela **CODEVASF**, terceiros serão autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do **Prazo da Concessão**, para fins de realização de estudos para a promoção de novos procedimentos licitatórios, realização de novas obras ou outros fins de interesse público.

30.5. Advento do Termo Contratual

30.5.1. Encerrada a **Concessão**, a **SPE** será responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à **Concessão** celebrados com terceiros, incluindo os eventuais Contratos de Subconcessão do Direito Real de Uso, com exceção daqueles em que ocorrer a sub-rogação ao **Poder Concedente** ou à futura **Concessionária**, assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes.

30.5.2. A **SPE** assumirá todos os encargos, responsabilidades e ônus resultantes dos contratos celebrados com terceiros, inclusive daqueles que forem sub-rogados, até o limite de sua responsabilidade.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

30.5.3. A **Concessionária** não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos vinculados aos **Bens da Concessão** em decorrência do término do **Prazo da Concessão**, tendo em vista o que dispõe a Cláusula 8.8.

30.6. Encampação

30.6.1. O **Poder Concedente** poderá, a qualquer tempo, encampar a **Concessão**, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, a ser calculada nos termos da Cláusula 30.6.2 do **Contrato**.

30.6.2. A indenização devida à **Concessionária** em caso de encampação cobrirá:

(i) as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste **Contrato**;

(ii) os valores pagos a título de Outorga, incluindo eventual ágio ofertado no certame, na proporção ainda não amortizada ou não recuperada pela **Concessionária** até a data de extinção antecipada do **Contrato**;

(iii) o valor presente da estimativa de lucros futuros (lucros cessantes), calculados com base na expectativa de retorno no prazo remanescente da concessão;

(iv) todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais, celebrados em função deste **Contrato**; e

(v) demais danos emergentes, não previstos nas Cláusulas anteriores, que vierem a ser regularmente comprovados pela **Concessionária**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

30.6.2.1. A apuração da indenização devida à **Concessionária** seguirá a metodologia do Custo Histórico Corrigido, considerando o custo de aquisição ou construção registrado na contabilidade da **Concessionária** atualizado pelo IPCA, com redução das quotas de amortização/depreciação já apropriadas e aplicação de testes de recuperabilidade (*impairment*).

30.6.2.2. Para cálculo e comprovação a **Concessionária** deverá apresentar ao **Poder Concedente**:

(i) Inventário atualizado dos **Bens Reversíveis**;

(ii) Demonstrações financeiras auditadas por auditoria independente;

(iii) Laudos técnicos específicos, quando necessário;

(iv) Documentos comprobatórios de aquisição/construção dos bens, tais como notas fiscais, contratos, medições, laudos de avaliação validados pelo **Poder Concedente**, ou qualquer outro documento solicitado e aceito pelo **Poder Concedente** que comprove a origem e aplicação dos recursos, que sejam válidos e suficientes para a fiscalização e homologação dos valores devidos à título de indenização;

30.6.2.3. O procedimento do cálculo para a obtenção do valor líquido de indenização devido por investimentos realizados e ainda não amortizados/depreciados, apurado por Custo Histórico Corrigido, deverá considerar a seguinte lógica:

30.6.2.3.1. Consolidar a base de investimentos históricos em **Bens Reversíveis** (CAPEX), com suporte documental e registro contábil;

30.6.2.3.2. Atualizar cada investimento pelo IPCA, desde a data do desembolso até a data de corte da indenização;

30.6.2.3.3. Deduzir a amortização/depreciação acumulada até a data de corte, usando vidas úteis e taxas aplicáveis, de acordo com normas contábeis/fiscais;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

30.6.2.3.4. Realizar testes de recuperabilidade (*impairment*) para excluir apropriações indevidas/ineficientes e ajustar saldos, conforme diretrizes descritas nos pronunciamentos contábeis CPC 01;

30.6.2.3.5. Excluir doações/subvenções e bens públicos não onerosos;

30.6.2.3.6. Possível aplicação de índice de aproveitamento para ativos ociosos ou subutilizados quando e se definido pelo **Poder Concedente**, com base em critérios técnicos e laudos.

30.6.2.4. O **Poder Concedente** deverá analisar e aprovar o cálculo de indenização apresentado pela **Concessionária**, podendo solicitar parecer de auditoria independente diversa, às suas próprias expensas, bem como perícias e complementações de prova antes de realizar a homologação do cálculo.

30.6.3. A parte da indenização devida à **Concessionária** correspondente ao saldo devedor dos financiamentos poderá ser paga diretamente aos **Financiadores**, sendo o remanescente pago diretamente à **Concessionária**.

30.7. Caducidade

30.7.1. O **Poder Concedente** poderá decretar a caducidade da **Concessão** na hipótese de inexecução total ou parcial do **Contrato**, observado o disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes, e especialmente nos seguintes casos:

30.7.1.1. descumprimento reiterado dos prazos para implantação e operacionalização da **Infraestrutura de Irrigação**;

30.7.1.2. descumprimento reiterado dos prazos de ocupação da área concedida;

30.7.1.3. falta de pagamento do **Valor de Outorga da CDRU**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias;

30.7.1.4. abandono injustificado do projeto;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

30.7.1.5. descumprimento das penalidades impostas por infrações, nos prazos que sejam concedidos para o seu adimplemento;

30.7.1.6. condenação da **Concessionária** em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais;

30.7.1.7. não manutenção da integralidade das garantias e seguros exigidos e eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na sua execução pela **CODEVASF**, nas hipóteses ensejadoras de execução;

30.7.1.8. transferência do **Controle** da **Concessionária** sem prévia e expressa anuência da **CODEVASF**;

30.7.1.9. reiterada oposição ao exercício de fiscalização, não acatamento injustificado das determinações da **CODEVASF**, reincidência ou desobediência às disposições contratuais, legais ou regulamentares, se as demais penalidades previstas neste **Contrato** se mostrarem ineficazes.

30.7.2. O **Poder Concedente** não poderá decretar a caducidade da **Concessão** com relação ao inadimplemento da **Concessionária** resultante dos eventos indicados na Cláusula 21.2 ou causados pela ocorrência de caso fortuito ou força maior.

30.7.3. A decretação de caducidade da **Concessão** deverá ser precedida da verificação do inadimplemento contratual da **Concessionária**, em processo administrativo, assegurado à **Concessionária** o direito do contraditório e da ampla defesa.

30.7.4. Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificação à **Concessionária**, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas, bem como para o enquadramento nos termos contratuais.

30.7.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade será decretada pelo **Poder Concedente**, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo e de acordo com a Cláusula 30.7.7.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

30.7.6. Decretada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará para o **Poder Concedente** ou para a **CODEVASF** qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da **Concessionária**.

30.7.7. A indenização devida à **Concessionária** em caso de caducidade restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a **Bens Reversíveis** ainda não amortizados.

30.7.8. Do montante previsto na Cláusula anterior serão descontados:

30.7.8.1. os prejuízos causados pela **Concessionária** ao **Poder Concedente** e à sociedade;

30.7.8.2. as multas contratuais aplicadas à **Concessionária** que não tenham sido pagas; e

30.7.8.3. quaisquer valores recebidos pela **Concessionária** a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade.

30.7.9. A parte da indenização devida à **Concessionária**, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser paga diretamente aos **Financiadores**, a critério do **Poder Concedente**, devendo o saldo remanescente ser pago diretamente à **Concessionária**.

30.7.10. A decretação de caducidade poderá acarretar, ainda:

30.7.10.1. execução da **Garantia de Execução do Contrato**, para ressarcimento de multas e eventuais prejuízos causados ao **Poder Concedente**; e

30.7.10.2. a retenção de eventuais créditos decorrentes do **Contrato**, até o limite dos prejuízos causados ao **Poder Concedente**.

30.8. Rescisão

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

30.8.1. A **Concessionária** deverá notificar o **Poder Concedente** de sua intenção de rescindir o **Contrato**, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na legislação, diante das seguintes situações:

30.8.1.1. descumprimento das normas contratuais pelo **Poder Concedente** que gere um desequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**, cujo procedimento de recomposição não seja concluído nos termos estabelecidos neste **Contrato**, por motivos imputáveis ao **Poder Concedente**;

30.8.1.2. Não cumprimento da obrigação de providenciar a emissão das Declarações de Utilidade Pública - DUPs dentro do prazo limite previsto nos termos da Cláusula 5.1, considerando eventuais prorrogações acordadas entre as **Partes**.

30.8.1.3. Atraso na assinatura da **Ordem Inicial de Serviço** por razões atribuíveis ao **Poder Concedente**, nos termos da Cláusula 6.8.2.

30.8.2. Para os fins da Cláusula 30.8.1, os serviços prestados pela **Concessionária** somente poderão ser interrompidos ou paralisados após o trânsito em julgado da sentença judicial que decretar a rescisão do **Contrato**.

30.8.3. A indenização devida à **Concessionária** no caso de rescisão será calculada de acordo com a Cláusula 30.6.2.

30.8.4. Para fins do cálculo indicado na Cláusula 30.8.3, considerar-se-ão os valores recebidos pela **Concessionária** a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a rescisão.

30.9. Anulação

30.9.1. O **Poder Concedente** deverá declarar a nulidade do **Contrato**, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalização ou na **Licitação**.

30.9.2. Na hipótese descrita na Cláusula 30.9.1, se a ilegalidade for imputável apenas ao **Poder Concedente**, a **Concessionária** será indenizada

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela **Concessionária** a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração da nulidade.

31. PROPRIEDADE INTELECTUAL

31.1. A **Concessionária** cederá gratuitamente à **CODEVASF** todos os projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das atividades de implantação da **Infraestrutura de Irrigação**, seja diretamente pela **Concessionária**, seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessários:

31.1.1. ao desempenho das funções que incumbem ao **Poder Concedente** ou ao exercício dos direitos que lhe assistem, nos termos do **Contrato**; e/ou

31.1.2. à continuidade da prestação adequada do serviço.

31.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins específicos de implantação da **Infraestrutura de Irrigação** objeto da **Concessão**, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais referidos na Cláusula 31.1, serão transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade à **CODEVASF** ao final da **Concessão**, competindo à **Concessionária** adotar todas as medidas necessárias para esse fim.

31.2.1. As informações referentes aos estudos e projetos transferidos para a **CODEVASF** estarão sujeitas aos princípios dispostos pela Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011.

31.2.2. Na hipótese de existirem informações cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos, poderá a **Concessionária** solicitar restrições sobre a publicidade destas, conforme previsto no Decreto Federal n.º 7.724, de 16 de maio de 2012.

32. SEGUROS

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

32.1. Durante o **Prazo da Concessão**, a **Concessionária** deverá contratar e manter em vigor, no mínimo, as apólices de seguro indicadas na Cláusula 32.5, nas condições estabelecidas neste **Contrato**.

32.2. Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a **Concessionária** apresente à **CODEVASF** comprovação de que as apólices dos seguros exigidas no Contrato se encontram em vigor e observam as condições estabelecidas pela **CODEVASF**, conforme regulamentação.

32.2.1. Em até 10 (dez) dias antes do início de qualquer obra ou serviço, a Concessionária deverá encaminhar à **CODEVASF** as cópias das apólices de seguro juntamente com os respectivos planos de trabalho.

32.3. A **CODEVASF** deverá figurar como um dos cossegurados nas apólices de seguros referidas no **Contrato**, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices ser previamente autorizados pela **CODEVASF**.

32.3.1. As apólices de seguros deverão prever a indenização direta à **CODEVASF** nos casos em que a **CODEVASF** seja responsabilizada em decorrência de sinistro.

32.4. Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices de seguro, a **CODEVASF** aplicará multa, conforme regulamentação, até a apresentação das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas previstas no **Contrato**.

32.5. Durante o **Prazo da Concessão**, como condição para o início da fase de operação da **Infraestrutura de Irrigação**, a **Concessionária** deverá contratar e manter em vigor, no mínimo, os seguintes seguros:

32.5.1. seguro de danos materiais: cobertura de perda ou dano decorrente de riscos de engenharia, riscos operacionais e relativos às máquinas e equipamentos da **Concessão**; e

32.5.2. seguro de responsabilidade civil: cobertura de responsabilidade civil, cobrindo a **Concessionária** e o **Poder Concedente**, bem como seus administradores, empregados, funcionários, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela **Concessão**.

32.6. Os montantes cobertos pelos seguros de danos materiais e pelos seguros de responsabilidade civil, incluídos os danos morais abrangidos, deverão atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.

32.7. A apólice garantindo os danos materiais deve conter declaração do valor em risco e deve corresponder ao valor de todos os bens que compõem a infraestrutura de uso comum do Projeto Público de Irrigação Jaíba (Etapas III e IV), sejam eles de propriedade da **Concessionária**, sejam do **Poder Concedente** ou de terceiros.

32.8. A **Concessionária** deverá informar à **CODEVASF** todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de cálculo do limite máximo de indenização de cada apólice de seguro.

32.9. A **Concessionária** assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões decorrentes da realização dos seguros de que trata o **Contrato**.

32.10. A **Concessionária** é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no **Contrato**.

32.11. Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação das seguradoras de informar, imediatamente, à **Concessionária** e à **CODEVASF** as alterações nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial dos seguros contratados ou redução das importâncias seguradas.

32.12. As apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da data da assinatura do **Contrato**, devendo ser renovadas sucessivamente por igual período durante o **Prazo da Concessão**.

32.13. A **Concessionária** deverá encaminhar à **CODEVASF**, com antecedência mínima de 1 (um) mês de seu vencimento, documento comprobatório de que as apólices dos seguros foram renovadas ou serão automática e incondicionalmente renovadas imediatamente após seu vencimento.

32.13.1. Caso a **Concessionária** não encaminhe os documentos comprobatórios da renovação dos seguros no prazo previsto, a **CODEVASF**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

poderá contratar os seguros e cobrar da **Concessionária**, a qualquer tempo, o valor total do seu prêmio, sem eximir a **Concessionária** das penalidades previstas neste **Contrato** e nas regulamentações da **CODEVASF**.

32.13.2. Nenhuma responsabilidade será imputada à **CODEVASF** caso ela opte por não contratar seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo previsto pela **Concessionária**.

32.14. A **Concessionária**, com autorização prévia da **CODEVASF**, poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando a adequá-las às novas situações que ocorram durante a vigência do **Contrato**.

32.15. A **Concessionária** deverá encaminhar anualmente à **CODEVASF** as cópias das apólices dos seguros contratados e renovados.

33. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

33.1. Disposições gerais

33.1.1. Sempre que houver divergência na aplicação das normas contratuais que envolvam direito patrimonial disponível, a **CODEVASF** e a **Concessionária** podem buscar qualquer dos seguintes mecanismos de resolução de controvérsias:

33.1.1.1. Autocomposição de conflitos;

33.1.1.2. Comitê de Resolução de Conflitos; e

33.1.1.3. Arbitragem.

33.1.2. A autocomposição de conflitos também poderá versar sobre direitos indisponíveis que admitam transação.

33.1.3. Estarão sujeitas à arbitragem as controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis nos termos da Lei Federal n.º 13.448, de 5 de junho de 2017 e da Lei Federal n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

33.1.4. A submissão às medidas de resolução de controvérsias não exime o **Poder Concedente** nem os agentes regulados da obrigação de dar integral cumprimento ao **Contrato**, nem permite a interrupção das atividades vinculadas.

33.1.5. As despesas incorridas pelas **Partes** para a utilização de qualquer dos mecanismos de resolução de controvérsias previstos nesta Cláusula não ensejarão o reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.

33.2. Autocomposição de conflitos

33.2.1. Antes da submissão do litígio à arbitragem, as **Partes**, em comum acordo, poderão adotar mecanismos de autocomposição de conflitos, nos termos da Lei Federal n.º 13.140, de 26 de junho de 2015.

33.2.2. Poderá ser solicitada pela **Parte** interessada a instauração do processo da autocomposição de conflitos.

33.2.3. Salvo disposição em contrário no termo de autocomposição ou acordo no curso do procedimento, o procedimento será encerrado findo o prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do termo pelas **Partes**.

33.2.4. Os procedimentos de autocomposição de conflitos deverão obedecer à ampla publicidade, observadas as previsões legais sobre sigilo e confidencialidade de informações.

33.3. Comitê de Resolução de Conflitos

33.3.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica durante a execução do **Contrato**, poderá ser constituído, nos termos do art. 23-A da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, por iniciativa da **CODEVASF** ou da **Concessionária**, **Comitê de Resolução de Conflitos**.

33.3.1.1. Para os fins da Cláusula 33.3.1, compreende-se como divergências de natureza técnica aquelas inerentes a normas técnicas, protocolos, orientações, códigos de boas práticas, métodos, guias, especificações técnicas e outros documentos normativos sobre aspectos construtivos e operacionais da infraestrutura, excluídas questões de cunho jurídico, econômico ou administrativo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

33.3.2. A adoção do **Comitê de Resolução de Conflitos** previsto nesta Cláusula possui caráter facultativo para as **Partes** e será instaurado *ad hoc*.

33.3.2.1. Os procedimentos do **Comitê de Resolução de Conflitos** deverão ser conduzidos por quaisquer das câmaras especializadas listadas na Cláusula 33.4.6.

33.3.3. A instauração do **Comitê** somente poderá ocorrer para a emissão de posicionamento acerca de questão específica de natureza eminentemente técnica, diante de situações concretas excepcionais e complexas, em caráter recomendatório, com o intuito de prover subsídios para a tomada de decisão da **CODEVASF** e devendo, portanto, ser proferida previamente a decisão administrativa sobre a matéria.

33.3.4. Salvo acordo em contrário entre as **Partes**, o **Comitê** será composto por 3 (três) membros a serem designados da seguinte forma:

33.3.4.1. um membro indicado pela **CODEVASF**;

33.3.4.2. um membro indicado pela **Concessionária**; e

33.3.4.3. um membro, que coordenará o **Comitê**, indicado de comum acordo entre os outros dois membros designados pelas Partes.

33.3.5. Os membros indicados para o **Comitê** pelas **Partes** deverão, ainda, observar os seguintes requisitos mínimos:

33.3.5.1. estar no gozo de plena capacidade civil;

33.3.5.2. não ter, com as **Partes** ou com o litígio que lhe for submetido, relações que caracterizem os casos de impedimento ou suspeição, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei Federal n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e normas subsidiárias, incluindo o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da **CODEVASF**; e

33.3.5.3. ter notório e comprovado conhecimento técnico.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

33.3.6. Os procedimentos para instauração e funcionamento do **Comitê de Resolução de Conflitos** deverão ser estabelecidos em comum acordo entre as **Partes**, observado este **Contrato** e a legislação vigente.

33.3.7. As custas e as despesas relativas ao **Comitê de Resolução de Conflitos** serão antecipadas pela **Concessionária** e ressarcidas por meio de mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do dispendido.

33.4. Arbitragem

33.4.1. As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis decorrentes do **Contrato** e seus **Anexos**, ou instrumentos a ele relacionados, após decisão definitiva da autoridade competente, nos termos da legislação vigente.

33.4.2. Para os fins da Cláusula anterior, considera-se definitiva a decisão proferida por autoridade administrativa quando não houver possibilidade de interposição de recurso administrativo, com efeito suspensivo, pela **Concessionária**, em face da decisão proferida pela **CODEVASF**.

33.4.3. Não será condição para a instauração da arbitragem a submissão da controvérsia ao **Comitê de Resolução de Conflitos**.

33.4.4. Não poderão ser objeto de arbitragem as questões relativas a direitos indisponíveis, nos termos da legislação.

33.4.5. A submissão à arbitragem, nos termos desta Cláusula, não exime o **Poder Concedente** nem a **Concessionária** de dar integral cumprimento a este **Contrato**, nem permite a interrupção das atividades vinculadas à **Concessão**, observadas as prescrições deste **Contrato**.

33.4.6. O procedimento será conduzido por uma das seguintes câmaras, a critério do requerente:

33.4.6.1. Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (International Chamber of Commerce – ICC);

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

33.4.6.2. Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial - CAMARB; ou

33.4.6.3. Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp.

33.4.7. O Tribunal será composto por 3 (três) árbitros, sendo 1 (um) indicado pela **CODEVASF**, 1 (um) indicado pela Concessionária, e 1 (um) indicado pelos árbitros escolhidos pelas **Partes**, o qual presidirá o Tribunal.

33.4.7.1. Não poderão participar da arbitragem, na qualidade de árbitros ou peritos indicados pela respectiva Câmara de Arbitragem, pessoas físicas que tenham atuado como membro de **Comitê de Resolução de Conflitos** previamente instaurado para a questão.

33.4.8. A arbitragem será realizada em Brasília, Distrito Federal, Brasil, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato.

33.4.9. As regras de direito material para fundamentar a decisão arbitral serão as da legislação brasileira, sendo vedada a arbitragem por equidade.

33.4.10. No que tange às matérias que devam necessariamente ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário, fica eleito o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal, especialmente para:

33.4.10.1. o ajuizamento da ação de anulação prevista no artigo 33, “caput”, da Lei Federal n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996;

33.4.10.2. a execução judicial da sentença arbitral; e

33.4.10.3. controvérsias sobre direitos indisponíveis.

33.4.11. Caso seja necessária a obtenção de medidas cautelares ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, as **Partes** poderão requerê-las diretamente à Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal, cessando a sua eficácia se a arbitragem não for requerida no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei Federal n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

33.4.12. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, inclusive os custos relacionados à eventual produção de prova pericial e os respectivos honorários periciais, serão antecipados pela **Concessionária** e, quando for o caso, ressarcidos conforme deliberação final em instância arbitral, nos termos da legislação vigente.

33.4.13. O Tribunal Arbitral condenará a **Parte** total ou parcialmente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, ou legislação que venha a substituí-lo, excluído o ressarcimento, por quaisquer das **Partes**, de honorários contratuais.

34. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

34.1. Exercício de Direitos

34.1.1. O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das **Partes** pelo **Contrato** não importa renúncia, nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui novação da respectiva obrigação ou precedente.

34.2. Invalidade Parcial

34.2.1. Se qualquer disposição do **Contrato** for considerada ou declarada nula, inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas no **Contrato** não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

34.2.2. As **Partes** negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.

34.2.3. Cada declaração e garantia feita pelas **Partes** no presente **Contrato** deverá ser tratada como uma declaração e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha será apenas daquele que a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das **Partes**.

34.3. Foro

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

34.3.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente **Contrato** que não estejam sujeitas à arbitragem nos termos da Cláusula 33.4.

34.4. Comunicações

34.4.1. As comunicações e as notificações entre as **Partes** serão efetuadas por escrito e remetidas: (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; ou (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; (iii) por meio eletrônico utilizado pela **CODEVASF**.

34.4.2. Qualquer das **Partes** poderá modificar o seu endereço, mediante simples comunicação à outra **Parte**.

34.5. Contagem dos Prazos

34.5.1. Nos prazos estabelecidos em dias no **Contrato**, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis.

34.5.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente na **CODEVASF**.

34.6. Idioma

34.6.1. Todos os documentos relacionados ao **Contrato** e à **Concessão** deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se tratando de documentos estrangeiros.

34.6.2. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência entre versões, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer.

E, por estarem justas e contratadas, as **Partes** assinam o **Contrato** em 3 (três) vias de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.

Brasília, [●] de [●] de [●]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

_____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

_____

CONCESSIONÁRIA

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Anexo 1

Edital e seus Anexos

(Este documento será disponibilizado de forma apartada)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Anexo 2

Proposta Financeira

(Este documento será apresentado pela Concessionária)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Anexo 3

Caderno de Encargos

(Este documento será disponibilizado de forma apartada)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Anexo 4

Contrato de Cessão CODEVASF-SEAPA

(Este documento será disponibilizado de forma apartada)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Anexo 5

Modelo de Fiança Bancária

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Carta de Fiança Bancária n.º [●] ("**Carta de Fiança**")

1. Pela presente **Carta de Fiança**, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no CNPJ/MF sob n.º [●] ("**Banco Fiador**"), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante a **CODEVASF** como fiador solidário da **[Concessionária]**, com sede em [●], inscrita no CNPJ/MF sob n.º [●] ("**Afiançada**"), com expressa renúncia dos direitos previstos nos arts. nº 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **Afiançada** no **Contrato de Concessão de Direito Real de Uso** n.º [●], para exploração do **PPI** Jaíba **(Etapas III e IV)** ("**Contrato**"), celebrado entre a **CODEVASF** e a **Afiançada** em [●], cujos termos, cláusulas e condições o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2. Em consequência desta **Carta de Fiança**, obriga-se o **Banco Fiador** a pagar à **CODEVASF**, no caso de descumprimento das obrigações assumidas pela **Afiançada** no **Contrato**, incluindo, entre outras, as hipóteses de inadimplemento previstas no **Contrato**, os valores identificados a seguir, para cada ano do **Contrato** ("**Fiança**"):

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

(i) O valor de R$ 86.201.930,45 (oitenta e seis milhões, duzentos e um mil, novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) até que a implantação da Infraestrutura de Irrigação seja concluída e aprovadas pela CODEVASF;

(ii) o valor de R$ 43.100.965,22 (quarenta e três milhões, cem mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) nos anos remanescentes do contrato.

2.1 A **Garantia de Execução do Contrato** será reajustada anualmente pelo **IPCA**.

3. Obriga-se, ainda, o **Banco Fiador**, no âmbito dos valores indicados no item 2 desta **Carta de Fiança Bancária**, a pagar pelos prejuízos causados pela **Afiançada**, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes títulos quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo **Banco Fiador**, da notificação escrita encaminhada pela **CODEVASF**.

3.1. O **Banco Fiador** não poderá admitir nenhuma objeção ou oposição da **Afiançada** ou por ele invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante a **CODEVASF** nos termos desta **Carta de Fiança**.

4. O **Banco Fiador** e a **Afiançada** não poderão alterar qualquer dos termos da **Fiança** sem a prévia e expressa autorização da **CODEVASF**.

5. Sempre que a **Afiançada** se utilizar de parte do total da **Fiança**, o **Banco Fiador** obriga-se a efetuar imediata notificação à **Concessionária** para que esta proceda, dentro de 30 (trinta) dias da data da utilização, à recomposição do montante integral da **Fiança**.

6. Na hipótese de a **CODEVASF** ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente **Carta de Fiança**, fica o **Banco Fiador** obrigado ao pagamento das despesas judiciais ou extrajudiciais.

7. A **Fiança** vigorará pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, contado desta data, conforme as condições mencionadas no **Contrato**.

8. Declara o **Banco Fiador** que:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

(i) a presente **Carta de Fiança** está devidamente contabilizada, observando integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da legislação bancária aplicável;

(ii) os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a **Fiança** em seu nome e em sua responsabilidade; e

(iii) seu capital social é de R$ [●] (●), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fiança, e que o valor da presente **Carta de Fiança**, no montante de R$ [●] ([●]), encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil.

9. Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta **Carta de Fiança** terão os significados a eles atribuídos no **Contrato**.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas

Nome: Nome:

RG: RG:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

Anexo 6

Modelo de Seguro-Garantia

1. Tomador

1.1. **Concessionária**

2. Segurado

2.1. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – **CODEVASF**

3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas pela **Concessionária** perante o **Poder Concedente**, nos termos do **Contrato de Concessão de Direito Real de Uso n.º [●]/20[●]**, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os eventos de descumprimento contratual indicados no **Contrato**.

4. Instrumento

4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a seguros-garantia.

5. Valor da Garantia

5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever os montantes de indenização indicados a seguir, para cada ano do **Contrato**:

(i) O valor de R$ 86.201.930,45 (oitenta e seis milhões, duzentos e um mil, novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) até que a implantação da Infraestrutura de Irrigação seja concluída e aprovadas pela CODEVASF;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

(ii) o valor de R$ 43.100.965,22 (quarenta e três milhões, cem mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) nos anos remanescentes do contrato.

5.2. A **Garantia de Execução do Contrato** será reajustada anualmente pelo **IPCA**.

6. Prazo

6.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 1 (um) ano, renovável por igual período.

7. Disposições Adicionais

7.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais:

(i) declaração da **Seguradora** de que conhece e aceita os termos e condições do Contrato**;**

(ii) vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta de pagamento total ou parcial do prêmio;

(iii) confirmado o descumprimento pelo **Tomador** das obrigações cobertas pela Apólice de Seguro-Garantia, o **Segurado** terá direito de exigir da **Seguradora** a indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao **Tomador**;

(iv) a comunicação regular da expectativa e da reclamação do sinistro, quando apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos nesta apólice, assegura a indenização em favor do segurado, ainda que entre o fato gerador do sinistro e a conclusão da sua apuração tenha expirado a vigência da apólice ou esta tenha sido prorrogada;

(v) a prorrogação da apólice não implicará reconhecimento pelo segurado da adimplência e pontualidade nas obrigações previstas no **Contrato de Concessão** pelo **Tomador**;

(vi) que, declarada a caducidade da **Concessão**, a **CODEVASF** poderá executar a Apólice de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuízos; e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA

(vii) as questões judiciais que se apresentem, entre **Seguradora** e **Segurado**, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do **Segurado**.

8. Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Anexo terão os significados a eles atribuídos no **Contrato**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B1F1D8AA